Università Ca' Foscari Venezia

Dipartimento di Economia

Laurea Magistrale in
Economia e Finanza

Diritto Mercato Finanziario

Dispensa del corso

Appunti di:
Silvio Angelo Baratto Roldan

Contenuto:
14 capitoli · 240 slide di riferimento

Anno Accademico:
2026/2027

Appunti rielaborati dal materiale didattico ufficiale del corso. Documento a uso personale di studio.

Indice

1 Diritto del Mercato dei Capitali — Introduzione e Evoluzione Storica 1

2 Il Sistema delle Fonti del Diritto dei Mercati dei Capitali 8

3 Le Autorità di Vigilanza Europee e Nazionali 14

4 Servizi e Attività di Investimento 21

5 Servizi e Attività di Investimento — Riserva di Attività e Accesso al Mercato 29

6 La Prestazione dei Servizi e Attività di Investimento — Regole di condotta, organizzazione e tutela degli investitori nella disciplina MiFID II 34

7 La Gestione Collettiva del Risparmio 45

8 I Sistemi di Negoziazione: dall'evoluzione storica dei mercati alla disciplina MiFID II 55

9 La Finanza Sostenibile (ESG) 65

10 Le Offerte Pubbliche di Prodotti Finanziari 70

11 Il Crowdfunding: una nuova frontiera per il finanziamento delle imprese europee 79

12 Le Offerte Pubbliche di Acquisto (OPA) 84

13 Gli Abusi di Mercato: evoluzione normativa, informazioni privilegiate, manipolazione del mercato e sanzioni 91

14 La Disciplina delle Cripto-Attività (Regolamento MiCA) 99

1 | Diritto del Mercato dei Capitali — Introduzione e Evoluzione Storica

Fonte: DMF_Slide_01_Diritto-del-Mercato.pdf — *10 slide*

1.1. Introduzione al corso

Il corso costituisce un'introduzione alla disciplina dell'intermediazione nel mercato dei capitali e alla sua evoluzione nel contesto italiano ed europeo. *(slide 1)*

1.2. Capitolo I — Il problema definitorio: attività finanziaria e impresa finanziaria

Definizione 1.1. Il punto di partenza della disciplina è un problema definitorio di fondo: mancano definizioni legislative unitarie e precise sia della nozione di **attività finanziaria** sia di quella di **impresa finanziaria**.

1.2.1. Attività finanziaria

Non esiste una definizione legislativa di "attività finanziaria". Il legislatore utilizza tale nozione sia nel **TUB** (Testo Unico Bancario, art. 10, comma 3) sia nel **TUF** (Testo Unico della Finanza, art. 18), ma non ne circoscrive i contorni precisi.

L'approccio interpretativo può essere:

- **estensivo**: comprende tutte le attività con attinenza al mercato dei capitali;
- **restrittivo**: limitato alle sole attività di intermediazione in senso stretto.

1.2.2. Impresa finanziaria

La nozione di "impresa finanziaria" muta in funzione delle singole discipline. Il legislatore la utilizza per finalità specifiche, senza fornirne una definizione generale unitaria.

Di conseguenza, tale nozione **non costituisce una categoria generale utile** per tracciare i confini della disciplina del mercato finanziario: il suo significato varia a seconda del contesto normativo in cui è impiegata, e non può quindi fungere da criterio ordinatore complessivo della materia.

(slide 2)

1.3. Mercato finanziario vs mercato mobiliare: i tre comparti

Definizione 1.2. Per la scienza economica, il **mercato finanziario** comprende tre comparti: quello **bancario**, quello dell'**intermediazione finanziaria non bancaria**, e quello **assicurativo**. Il legislatore, tuttavia, non ha regolato in modo omogeneo questi tre settori: ciascuno di essi possiede una propria disciplina, spesso raccolta in un testo unico dedicato.

1.3.1. Settore bancario

Disciplinato dal **TUB** (D.Lgs. 385/1993). È caratterizzato dalla raccolta di risparmio con obbligo di rimborso e dall'esercizio del credito.

1.3.2. Settore assicurativo

Disciplina specifica per attività e prodotti assicurativi. Mantiene tratti distintivi propri, legati in particolare alla trasformazione del rischio.

1.3.3. Mercato mobiliare

Disciplinato dal **TUF** (D.Lgs. 58/1998). Comprende l'intermediazione non bancaria, i mercati, gli emittenti e gli strumenti finanziari.

Figura (diagramma a tre cerchi intersecanti "Sector 1 / Sector 2 / Sector 3") — Rappresentazione grafica dei tre comparti del mercato finanziario (bancario, mobiliare/intermediazione non bancaria, assicurativo) come insiemi parzialmente sovrapposti. Il diagramma illustra visivamente come i tre settori, pur distinti sotto il profilo normativo, condividano aree di contiguità funzionale (ad esempio prodotti misti bancario-assicurativi o bancario-finanziari), pur restando disciplinati da corpi normativi separati (TUB, TUF, codice delle assicurazioni).

(slide 3)

1.4. L'evoluzione storica: dalle origini agli anni '90

Prima degli anni '70, la disciplina del mercato mobiliare coincideva essenzialmente con quella bancaria: non esisteva una regolamentazione autonoma degli strumenti e degli intermediari mobiliari. L'evoluzione moderna della materia inizia nel 1974 con l'istituzione della Consob.

Le tappe fondamentali di questa fase sono rappresentate su una linea del tempo a quattro punti:

1. **1974 — Istituzione della Consob.** Nasce la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, segnando l'inizio di una disciplina specifica del mercato mobiliare, distinta da quella bancaria.

2. **1983 — Legge n. 77.** Ampliamento dei controlli della Consob sulla sollecitazione del pubblico risparmio. Viene inoltre introdotta in Italia la disciplina dei fondi comuni di investimento.
3. **1991 — Legge SIM.** Prima disciplina organica delle attività di intermediazione mobiliare. Nascono le società di intermediazione mobiliare (SIM), soggetti abilitati specificamente all'esercizio di tali attività.
4. **1996 — Decreto Eurosim.** Recepimento delle Direttive europee 93/22/CEE e 93/6/CEE. Viene introdotto il principio del mutuo riconoscimento per intermediari e mercati, aprendo la strada all'operatività transfrontaliera nell'Unione europea.

Figura (fotografia di documenti storici e palazzo istituzionale) — Immagine evocativa di antichi documenti finanziari e di un edificio istituzionale, a sottolineare la lunga stratificazione storica della disciplina del mercato mobiliare, dalle origini remote fino all'assetto normativo moderno. *(slide 4)*

1.5. Il Testo Unico della Finanza del 1998: una svolta storica

Il **D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58** (TUF) rappresenta il culmine di un processo di riforma iniziato negli anni '90. La legge delega n. 52/1996 prevedeva due fasi distinte: il recepimento delle Direttive europee e il riordino complessivo della disciplina del mercato mobiliare.

Il TUF raccoglie e sistematizza in un unico corpo normativo la disciplina degli intermediari, dei mercati e degli emittenti, segnando una razionalizzazione senza precedenti nel panorama normativo italiano. È improntato ad ampia **delegificazione** e a una marcata fiducia nell'autonomia del mercato.

I principali contenuti del TUF, come impostato nel 1998, sono:

- disciplina organica degli intermediari finanziari;
- regolamentazione dei mercati regolamentati;
- obblighi informativi degli emittenti quotati;
- tutela degli investitori e del risparmio.

Figura — Fotografia stilizzata di un documento intitolato "Legge della Repubblica Italiana", recante articoli numerati e sigillo. L'immagine rappresenta simbolicamente l'atto legislativo che ha dato origine al Testo Unico della Finanza, quale fonte primaria della moderna disciplina del mercato mobiliare italiano. *(slide 5)*

1.6. Dal 1998 alla crisi del 2008

Il decennio successivo all'entrata in vigore del TUF è caratterizzato da un'incessante attività normativa a livello europeo e da riforme interne, queste ultime stimolate anche dalle crisi finanziarie che hanno colpito l'Italia in quel periodo (i casi **Cirio** e **Parmalat**).

Questo periodo può essere descritto lungo tre direttrici:

1.6.1. Armonizzazione europea

Successione di Direttive su OICVM, prospetto, abusi di mercato, OPA e MiFID. Viene introdotto il **metodo Lamfalussy**, articolato su quattro livelli, come tecnica di produzione normativa europea nel settore finanziario.

1.6.2. Riforme interne

La **Legge 262/2005** sulla tutela del risparmio interviene sul sistema italiano. Si assiste a una trasformazione del ruolo delle Autorità di vigilanza, dotate di nuovi poteri sanzionatori.

1.6.3. Nuovi equilibri

Si registra una progressiva riduzione degli spazi di autonomia normativa nazionale, accompagnata da una crescente integrazione tra i diversi mercati e le rispettive discipline settoriali.

Figura (edificio con proiezioni grafiche e simboli dell'euro) — Immagine simbolica che accosta l'architettura istituzionale europea ai flussi di dati finanziari e alla moneta unica, a rappresentare l'intensificarsi dell'armonizzazione normativa europea nel decennio 1998-2008.

(slide 6)

1.7. La crisi finanziaria del 2008 e le sue conseguenze

La crisi del 2008 ha innescato una profonda revisione della disciplina dei mercati finanziari a livello sia globale sia europeo, investendo tutti gli aspetti della regolamentazione.

1.7.1. Rapporto de Larosière (2009)

Documento contenente **31 Raccomandazioni** che hanno tracciato il sentiero delle riforme europee successive alla crisi. Le raccomandazioni riguardano: una nuova struttura delle Autorità di vigilanza, l'ampliamento della regolamentazione, il rafforzamento della cooperazione internazionale e il miglioramento della gestione dei rischi.

1.7.2. Single Rulebook bancario

Revisione completa della disciplina bancaria, con allineamento delle legislazioni nazionali degli Stati membri. Viene istituito il **Meccanismo di Vigilanza Unico**, affidato alla Banca Centrale Europea (BCE).

1.7.3. Riforme del mercato mobiliare

Successione di nuove Direttive e Regolamenti: **MiFID II**, **MAR** (Market Abuse Regulation), Regolamento **Prospetto**, **AIFMD**, **EMIR**. Si osserva un crescente ricorso allo strumento del **Regolamento** europeo, direttamente applicabile negli ordinamenti nazionali senza necessità di recepimento.

Figura (sala operativa/trading floor con schermi e grafici) — Immagine di una sala trading con operatori davanti a schermi multipli che mostrano andamenti di mercato, a rappresentare la fase di forte instabilità e revisione regolamentare seguita alla crisi finanziaria globale del 2008. *(slide 7)*

1.8. Lo stato attuale: tra fonti europee e nazionali

A oltre 20 anni dall'emanazione del TUF, il panorama normativo si è profondamente modificato. L'incidenza della normativa europea è aumentata esponenzialmente, conducendo alla riscrittura di intere sezioni del Testo Unico.

Tre indicatori percentuali stimati sintetizzano questa evoluzione:

Indicatore	Valore stimato	Descrizione
Origine Europea	80%	Percentuale stimata della disciplina del mercato mobiliare derivante da fonti UE
Regolamenti UE	60%	Quota crescente di disciplina in forma di Regolamenti direttamente applicabili
Autonomia Nazionale	40%	Spazi residui lasciati al legislatore italiano per scelte discrezionali

Figura (tre grafici a ciambella/donut chart) — Tre grafici circolari mostrano rispettivamente l'80% di origine europea della disciplina, il 60% di quota in forma di Regolamenti UE direttamente applicabili, e il 40% di autonomia nazionale residua. I grafici illustrano visivamente lo spostamento del baricentro normativo dal livello nazionale a quello europeo.

1.8.1. Perdita di centralità del TUF

Il ricorso crescente a Regolamenti UE colloca discipline rilevanti al di fuori del perimetro del TUF: si pensi agli abusi di mercato (disciplinati dal **MAR**), ai derivati (disciplinati da **EMIR**), al rating e alla cartolarizzazione.

1.8.2. Brexit e spinte centrifughe

L'uscita del Regno Unito dall'Unione europea segna il distacco della principale piazza finanziaria europea, alimentando tensioni tra centralizzazione e autonomia nazionale nel processo di integrazione dei mercati. *(slide 8)*

1.9. Fintech: la rivoluzione tecnologica

Le nuove tecnologie stanno trasformando radicalmente le strutture, i prodotti e gli attori del mercato mobiliare, ponendo sfide inedite ai regolatori.

1.9.1. Crypto-assets

Oltre **2.050 crypto-assets** censiti dall'**ESMA** nel 2019. Criptovalute, token e ICOs (Initial Coin Offerings) rappresentano fenomeni che sfuggono alle tradizionali categorie normative.

1.9.2. Algorithmic Trading

Il trading algoritmico e ad alta frequenza (**HFT**, High Frequency Trading) richiede regole specifiche. La **MiFID II** introduce una disciplina dedicata, non tecnologicamente neutrale.

1.9.3. Distributed Ledger (DLT)

La tecnologia **DLT** (Distributed Ledger Technology) può rivoluzionare le infrastrutture di trading e post-trading, con impatto sui sistemi di negoziazione, compensazione e liquidazione.

1.9.4. Digital Finance Package (2020)

La Commissione UE propone un ambizioso pacchetto normativo composto da:

- il Regolamento **MiCA** (Markets in Crypto-Assets) sui crypto-assets;
- il **Pilot Regime** per le infrastrutture DLT;
- il **DORA** (Digital Operational Resilience Act) sulla resilienza digitale.

Figura (icone Bitcoin, scarpa/velocità, cubi a blocchi; postazione trading con più schermi) — Le tre icone rappresentano rispettivamente i crypto-assets, la velocità del trading algoritmico ad alta frequenza e la struttura a blocchi della tecnologia DLT. L'immagine della postazione con più schermi finanziari illustra l'ambiente operativo trasformato dalle nuove tecnologie finanziarie. *(slide 9)*

1.10. Prospettive future: pandemia e oltre

La crisi pandemica da Covid-19 ha generato nuova legislazione emergenziale e ha stimolato riflessioni di lungo periodo sulla regolamentazione europea.

1.10.1. Misure emergenziali

Regimi temporanei e agevolativi introdotti per supportare operatori e mercati durante la pandemia, con semplificazione di oneri amministrativi.

1.10.2. Capital Markets Union

Processo ambizioso di ulteriore armonizzazione e integrazione dei mercati dell'Unione europea. Comporta la revisione di **MiFID II**, **MAR**, del Regolamento **Prospetto** e della disciplina **OICVM**.

1.10.3. Frammentazione normativa

Si assiste a una moltiplicazione delle fonti normative: leggi, regolamenti, orientamenti, Q&A. Ciò costituisce una sfida crescente per interpreti e operatori del settore.

Figura (edificio con proiezioni di dati finanziari e riunione in sala vetrata) — Immagine che accosta un ambiente urbano ad alta densità tecnologica a una riunione di lavoro in una sala trasparente, a rappresentare la complessità crescente del confronto normativo ed interpretativo nel mercato finanziario contemporaneo.

1.10.4. Osservazione conclusiva

Il compito dello studioso, dell'interprete e di chi deve applicare le regole sta diventando improbo. Le fonti normative si sono frammentate e moltiplicate a dismisura. Siamo in presenza di una complessa fase di **de-strutturazione delle regole**. *(slide 10)*

2 | Il Sistema delle Fonti del Diritto dei Mercati dei Capitali

Fonte: DMF_Slide_01bis_Sistema-delle-Fonti.pdf — *10 slide*

2.1. Introduzione: la stratificazione delle fonti

La disciplina del mercato dei capitali si caratterizza per una complessa stratificazione di fonti europee e nazionali. Questo intreccio normativo rende spesso difficile orientarsi nella normativa di riferimento, soprattutto per il proliferare di fonti atipiche nell'ambito della **soft law**.

(slide 1)

2.2. L'evoluzione dei Trattati Europei (Capitolo II)

Il sistema giuridico dell'UE è il risultato di un'evoluzione che si snoda dagli anni '50. Il principio centrale del **neo-funzionalismo** era il concetto di *spillover*: l'integrazione in una sfera produce pressioni per l'integrazione in altre aree, innescando una reazione a catena.

Tappe fondamentali dell'evoluzione dei Trattati:

Periodo	Evento
1951-1957	Nascita della CECA e dei Trattati di Roma che istituiscono la CEE. Jean Monnet propone di "mettere in comune" la produzione di carbone e acciaio.
1992	Trattato di Maastricht: nasce l'Unione Europea. Viene introdotto l'euro e ampliata l'integrazione europea.
2007	Trattato di Lisbona: architettura attuale dell'UE. Introduzione della Carta dei diritti fondamentali con valore giuridico dei trattati.

(slide 2)

2.3. Le istituzioni principali dell'Unione Europea

Definizione 2.1.

- **Consiglio Europeo**: stabilisce le priorità generali dell'UE riunendo i dirigenti nazionali e dell'Unione.

- **Parlamento Europeo**: rappresenta i cittadini europei con eurodeputati eletti direttamente, esercitando funzione di co-legislatore.
- **Commissione Europea**: promuove gli interessi dell'UE e le politiche dell'Unione con membri nominati dai governi nazionali.
- **Corte di Giustizia**: sostiene le regole del diritto europeo ed è l'unica autorizzata a interpretare il diritto dell'UE.

(slide 3)

2.4. I principi fondamentali dell'Unione Europea

Definizione 2.2.

- **Sussidiarietà**: l'UE interviene solo se gli obiettivi non possono essere conseguiti dagli Stati membri a livello centrale, regionale o locale.
- **Proporzionalità**: l'azione dell'Unione non può eccedere quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei Trattati.
- **Effetto Diretto**: capacità di una norma UE di essere applicata direttamente negli ordinamenti giuridici interni (sentenza *Van Gend en Loos*, 1963).
- **Primato**: il diritto dell'Unione prevale su norme incompatibili del diritto nazionale (sentenza *Costa c. ENEL*, 1964).

Il mercato interno è un mercato unico in cui è garantita la libera circolazione di beni, servizi, capitali e persone. Alla base ci sono le **quattro libertà fondamentali** tutelate dai Trattati.

(slide 3)

2.5. La legislazione secondaria dell'UE

Definizione 2.3. La legislazione secondaria è costituita da cinque tipologie di atti giuridici previsti dall'**art. 288 TFUE**. A differenza dei sistemi nazionali, nel diritto europeo non esiste una gerarchia formale tra decisioni, direttive e regolamenti.

- **Regolamenti**: portata generale, obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabili. Conferiscono diritti e impongono obblighi agli Stati membri, ai loro organi e ai privati.
- **Direttive**: vincolano gli Stati membri riguardo al risultato da raggiungere, lasciando libertà nella scelta dei mezzi. Richiedono un atto di recepimento nazionale.
- **Decisioni**: obbligatorie in tutti i loro elementi. Possono produrre effetti inter-partes o erga omnes, indirizzate a Stati membri o a persone fisiche/giuridiche.

Armonizzazione massima vs minima: negli ultimi anni si è diffusa la tecnica di "armonizzazione massima" nelle direttive, con testi formulati in modo minuzioso per restringere la possibilità degli Stati membri di discostarsi dalle disposizioni.

(slide 4)

2.6. Il metodo Lamfalussy: regolamentazione a quattro livelli

Definizione 2.4. Per affrontare i limiti del processo legislativo tradizionale — prolungato e complesso — è stata concepita la procedura **Lamfalussy**, che rafforza l'armonizzazione e la convergenza delle legislazioni nazionali. Si articola in quattro livelli:

- **Livello 1 — Principi di base**: direttive quadro o regolamenti ampi emanati tramite il processo legislativo ordinario (art. 294 TFUE) con partecipazione di Parlamento, Consiglio e Commissione.
- **Livello 2 — Misure tecniche**: atti delegati (art. 290 TFUE) e atti di esecuzione (art. 291 TFUE). Include gli **RTS** (Standard Tecnici Normativi) e gli **ITS** (Standard Tecnici di Attuazione), predisposti dalle ESA.
- **Livello 3 — Interpretazione armonizzata**: linee guida e raccomandazioni delle ESA per favorire la convergenza tra autorità nazionali. Sono atti di soft law con meccanismo "comply or explain".
- **Livello 4 — Enforcement**: controllo dell'attuazione corretta della legislazione UE. La Commissione può avviare procedure di infrazione presso la Corte di Giustizia.

(slide 5)

2.7. La soft law: strumenti non vincolanti ma influenti

La soft law si è sviluppata enormemente nel diritto finanziario dell'UE, soprattutto dopo l'istituzione del **Sistema Europeo di Vigilanza Finanziaria (SEVIF)** e la creazione delle **ESA**. Questi strumenti dimostrano grande capacità di adattamento rapido ai problemi del mercato.

Caratteristiche principali

- Non sono giuridicamente vincolanti, ma producono effetti significativi.
- Linee guida con meccanismo "comply or explain" per le autorità nazionali.
- Q&As, comunicazioni, relazioni e raccomandazioni.
- Livello di conformità molto elevato in tutta l'UE.
- Possono essere oggetto di domanda pregiudiziale alla CGUE.

Riforma 2020: dal 1º gennaio 2020, i Regolamenti ESA aggiornati regolamentano formalmente anche i pareri e le Q&A, precedentemente non soggetti ad alcuna disciplina specifica.

ESA principali: EBA (bancario), ESMA (mercati), EIOPA (assicurazioni) — sono 3 in totale.

Il sistema di regolamentazione Lamfalussy è articolato, come visto, in 4 livelli stratificati.

(slide 6)

2.8. La Corte di Giustizia UE (CGUE): motore dell'integrazione

La CGUE rappresenta una delle forze motrici dell'integrazione europea. Le sue sentenze storiche hanno trasformato il Trattato di Roma e contribuito alla "costituzionalizzazione" del sistema giuridico europeo.

Sentenze storiche

- *Van Gend en Loos* (1963): effetto diretto del diritto UE.
- *Costa c. ENEL* (1964): primato del diritto dell'Unione.
- *Cassis de Dijon* (1979): libera circolazione delle merci.

Rinvio pregiudiziale Art. 267 TFUE: i tribunali nazionali possono sottoporre questioni alla CGUE per l'interpretazione uniforme del diritto UE. Le sentenze diventano precedenti vincolanti per istituzioni, tribunali e persone fisiche/giuridiche.

Impatto sui mercati

- *Short Selling* (2014): poteri delle ESA.
- *FBF* (2021): status giuridico della soft law.
- Costante evoluzione della giurisprudenza sulla complessità dell'Unione.

(slide 7)

2.9. Le fonti nazionali: il Testo Unico Finanziario (TUF)

Definizione 2.5. Al vertice costituzionale si pongono l'**art. 41 Cost.** (libertà d'iniziativa economica) e l'**art. 47 Cost.** (tutela del risparmio). Il **TUF del 1998** rappresenta la principale fonte normativa per il mercato dei capitali italiano. È strutturato in sei parti:

1. **Parte I — Disposizioni Comuni**: definizioni, relazioni con diritto UE, coordinamento con autorità estere.
2. **Parte II — Intermediari**: vigilanza Consob e Banca d'Italia, servizi di investimento, gestione collettiva del risparmio (AIFMD, UCITS), crisi degli intermediari.
3. **Parte III — Sedi di Negoziazione**: mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione, gestione centralizzata degli strumenti finanziari.
4. **Parte IV — Emittenti**: offerte pubbliche (sottoscrizione, vendita, OPA), disclosure periodica e non, assetti proprietari, governo societario.
5. **Parte V — Illeciti e Sanzioni**: insider trading, manipolazione del mercato (ora disciplinati dal Regolamento MAR), sanzioni penali e amministrative.
6. **Parte VI — Disposizioni Finali**: norme transitorie e disposizioni di coordinamento.

Il TUF è integrato da numerosi regolamenti attuativi di Consob e Banca d'Italia. Attenzione anche a legislazione speciale esterna al TUF, come il **Decreto Fintech** per il regime **DLT Pilot**.

(slide 8)

2.10. Regolamenti attuativi Consob e soft law nazionale

Principali Regolamenti Consob

- **Reg. 11971/1999** — Disciplina degli emittenti.
- **Reg. 11522/1998** — Disciplina degli intermediari.
- **Reg. 11768/1998** — Disciplina dei mercati.
- **Reg. 17221/2010** — Operazioni con parti correlate.
- **Reg. 18592/2013** — Crowdfunding.

Questi regolamenti sono atti normativi a portata generale, di rango secondario, subordinati alle norme di legge e al TUF.

Soft law nazionale

Anche a livello nazionale si osserva il fenomeno della soft law:

- **Consob**: comunicazioni, raccomandazioni, risposte a quesiti specifici.
- **Banca d'Italia**: orientamenti, statuizioni interpretative, raccomandazioni.
- **Attuazione linee guida ESA**: tramite atti di soft law nazionali.
- **Autoregolamentazione**: linee guida di Assosim, Assoreti, Assonime, Assogestioni, Borsa Italiana.

Sebbene non vincolanti, questi atti godono di notevole influenza sui comportamenti degli operatori del mercato. *(slide 9)*

2.11. Guida alla ricerca delle fonti

Lo studio del diritto dei mercati dei capitali richiede di destreggiarsi tra diritto nazionale e sovrannazionale. Speciale attenzione va prestata alla natura di ciascun atto giuridico.

Fonti UE principali

- **Eur-Lex**: sistema di accesso al diritto UE (eur-lex.europa.eu).
- **Curia**: sentenze CGUE (curia.europa.eu).
- **ESA**: EBA, ESMA, EIOPA — linee guida e Q&As.
- **Commissione**: direttive e comunicazioni (ec.europa.eu).

Fonti nazionali principali

- **GURI**: Gazzetta Ufficiale (gazzettaufficiale.it).
- **Normattiva**: versioni consolidate (normattiva.it).
- **Consob**: regolamenti e comunicazioni (consob.it).
- **Banca d'Italia**: normativa di vigilanza (bancaditalia.it).

Consigli per la ricerca

- Verificare sempre che l'atto sia in vigore e consultare l'ultima versione consolidata disponibile.
- Prestare attenzione agli atti delegati, di attuazione e alla soft law che integrano la legislazione primaria.
- Considerare l'interazione tra fonti europee e nazionali.

"Tale attività di ricerca giuridica presuppone una conoscenza accurata delle fonti di informazione e degli strumenti disponibili online."

(slide 10)

3 | Le Autorità di Vigilanza Europee e Nazionali

Fonte: DMF_Slide_02_Autorita-di-Vigilanza.pdf — *12 slide*

3.1. Introduzione: la nascita del sistema di vigilanza post-crisi

Il sistema di vigilanza finanziaria europeo è nato dalle ceneri della crisi del 2008, che ha trasformato profondamente il panorama della regolamentazione dei mercati mobiliari. Ne è risultata un'architettura complessa che bilancia il coordinamento sovranazionale con le competenze nazionali, distribuendo poteri di vigilanza tra Autorità europee e Autorità nazionali secondo criteri funzionali. *(slide 1)*

3.2. L'architettura del Sistema Europeo di Vigilanza Finanziaria (SEVIF)

Definizione 3.1. Il **Rapporto de Larosière del 2009** ha gettato i semi della rivoluzione istituzionale che ha portato alla creazione del Sistema Europeo di Vigilanza Finanziaria (SEVIF). Il sistema opera su due livelli interconnessi, rappresentabili come una piramide a tre gradini:

1. **ESRB (CERS – Comitato Europeo per il Rischio Sistemico)** — livello superiore, dedicato alla **vigilanza macro-prudenziale**: monitora i rischi sistemici per la stabilità finanziaria complessiva.
2. **Le tre Autorità Europee (ESMA, EBA, EIOPA)** — livello intermedio, dedicato alla **vigilanza micro-prudenziale**, cioè al controllo dei singoli soggetti vigilati e dei mercati.
3. **Autorità Nazionali (Consob, Banca d'Italia, MEF, Covip, Ivass)** — livello operativo di base, che collabora strettamente con le Autorità europee.

Il livello superiore (CERS) monitora i rischi sistemici, mentre il livello operativo (le tre Autorità europee, in stretta collaborazione con le autorità nazionali) gestisce la vigilanza quotidiana sui soggetti e sui mercati.

Figura (piramide a tre livelli) — Schema piramidale che rappresenta la gerarchia del SEVIF: al vertice l'ESRB (vigilanza macro-prudenziale), al centro le tre Autorità Europee (ESMA, EBA, EIOPA – vigilanza micro-prudenziale), alla base le Autorità Nazionali (Consob, Banca d'Italia, MEF, Covip, Ivass). La figura illustra come il sistema distribuisca le competenze di vigilanza dal livello sovranazionale-sistemico fino al livello nazionale-operativo.

(slide 2)

3.3. ESMA: il guardiano dei mercati mobiliari

L'**ESMA** (European Securities and Markets Authority) è una delle tre Autorità europee ed è competente specificamente per i mercati mobiliari.

Poteri principali:

- Elaborazione di norme tecniche di regolamentazione
- Applicazione uniforme degli atti UE
- Cooperazione con il CERS (ESRB)
- Verifiche inter pares delle Autorità (peer review)
- Tutela degli investitori
- Gestione delle crisi di mercato

Vigilanza diretta. A differenza di EBA e EIOPA — che non esercitano vigilanza diretta sui singoli soggetti — l'ESMA vigila direttamente su:

- Società di rating del credito (agenzie di rating)
- Trade depositories (repertori di dati sulle negoziazioni, ai sensi del regolamento EMIR)
- Securitisation repositories (repertori delle cartolarizzazioni)

Con sede a Parigi, l'ESMA rappresenta il fulcro del coordinamento europeo per i mercati dei capitali, bilanciando delicatamente i limiti posti dal Trattato UE con le esigenze di armonizzazione della disciplina. *(slide 3)*

3.4. Il potere normativo dell'ESMA e la sua legittimità (sentenza C-270/12)

Il potere normativo dell'ESMA si articola in tre strumenti distinti:

1. **Progetti di Norme Tecniche di Regolamentazione** — l'ESMA elabora progetti che la Commissione europea può adottare come atti delegati, sempre nei limiti delle deleghe ricevute dal Parlamento e dal Consiglio.
2. **Standard di Attuazione** — norme tecniche che determinano le condizioni di applicazione degli atti legislativi, senza implicare scelte politiche strategiche (competenza meramente tecnica, non discrezionale).
3. **Soft Law** — orientamenti, pareri, raccomandazioni e Q&As che guidano l'interpretazione uniforme della normativa europea, pur non avendo forza vincolante in senso stretto.

La legittimazione giurisprudenziale. La sentenza della **Corte di Giustizia europea del 22 gennaio 2014 (causa C-270/12)** ha confermato la legittimità dei poteri dell'ESMA, rigettando il ricorso proposto dal Regno Unito. La Corte ha riconosciuto la conformità al Trattato UE dell'intero sistema di vigilanza europeo post-2008, chiudendo così un contenzioso importante sui limiti della delega di poteri regolamentari ad agenzie europee. *(slide 4)*

3.5. Le Autorità Nazionali Italiane: quadro d'insieme e criterio di riparto

Definizione 3.2. Le Autorità Nazionali italiane che compongono il livello di base del sistema di vigilanza sono quattro (più il MEF quale referente istituzionale):

- **Ministero dell'Economia (MEF)** — poteri regolamentari ampliati dal TUF, alta vigilanza e coordinamento politico; è il referente istituzionale della Consob.
- **Banca d'Italia** — vigilanza prudenziale su intermediari e mercati: controllo dei rischi, dei mezzi propri, dell'organizzazione interna.
- **Consob** — trasparenza e correttezza dei comportamenti; Autorità indipendente dal 1985, con poteri su intermediari, mercati ed emittenti.
- **Covip** — vigilanza sulla previdenza complementare, con minore autonomia rispetto alle altre Autorità.

A queste si aggiunge l'**Ivass**, che completa il quadro per il settore assicurativo e per i prodotti misti (assicurativo-finanziari).

Il criterio di riparto delle competenze tra Banca d'Italia e Consob è di tipo **funzionale**, non per soggetto vigilato: alla Consob spettano i controlli sulla trasparenza e sulla correttezza dei comportamenti, mentre alla Banca d'Italia spetta la vigilanza prudenziale (stabilità e solidità patrimoniale). Uno stesso intermediario può quindi essere vigilato contemporaneamente da entrambe le Autorità, ciascuna per il proprio profilo di competenza.

(slide 5)

3.6. Il Ministero dell'Economia: poteri regolamentari ampliati

Il TUF ha operato un'ampia **delegificazione** a favore del MEF, i cui poteri regolamentari si esercitano su più ambiti:

Gestione collettiva del risparmio. Il MEF individua struttura e caratteristiche dei fondi comuni di investimento: è un esempio emblematico del processo di semplificazione normativa operato dal TUF.

Servizi di investimento. Il MEF interviene per:

- Individuare nuove categorie di strumenti finanziari
- Definire nuovi servizi e attività
- Dettare norme di attuazione delle riserve di attività

Emittenti quotati. Di concerto con il Ministero della Giustizia, il MEF stabilisce:

- Requisiti di onorabilità e professionalità degli organi di controllo
- Principi contabili internazionali per il bilancio consolidato

Tendenza in atto. L'avanzare della normativa europea sta progressivamente restringendo gli spazi di intervento del MEF: la normativa UE, essendo direttamente applicabile, riduce i margini residui di regolamentazione nazionale. *(slide 6)*

3.7. Banca d'Italia: vigilanza prudenziale

La Banca d'Italia, in quanto parte del Sistema Europeo delle Banche Centrali, esercita poteri penetranti nel mercato mobiliare che si aggiungono a quelli propriamente bancari. I suoi compiti si concentrano sulla **stabilità e solidità degli intermediari**, e si articolano in tre aree:

- **Controllo dei rischi** — monitoraggio continuo dell'esposizione al rischio degli intermediari finanziari e verifica dell'adeguatezza patrimoniale.
- **Organizzazione interna** — valutazione dei sistemi di governance, dei controlli interni e delle procedure operative degli intermediari vigilati.
- **Mezzi propri** — verifica dell'adeguatezza del capitale e delle riserve patrimoniali necessarie per l'operatività.

Limite di competenza. A differenza della Consob, la Banca d'Italia **non ha poteri sugli emittenti quotati**, salvo il caso in cui l'emittente sia essa stessa una banca. È inoltre Autorità competente per gli intermediari finanziari che prestano attività rilevanti quali il collocamento di strumenti finanziari o la negoziazione di derivati. *(slide 7)*

3.8. Consob: evoluzione storica, competenze e finanziamento

Evoluzione storica della Consob:

- **1974** — Istituzione della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob).
- **1985** — Legge n. 281: attribuzione della personalità giuridica e dello status di Autorità indipendente.
- **1998** — Il TUF amplia in modo significativo i poteri della Consob su intermediari, mercati ed emittenti.
- **Oggi** — La Consob è Autorità di vigilanza con competenze estese su tutto il mercato mobiliare.

Ambiti di competenza. La Consob esercita poteri che travalicano la disciplina dei soli intermediari:

- Vigilanza su intermediari e mercati (in coordinamento con la Banca d'Italia)
- Controllo sugli emittenti quotati (competenza **esclusiva**)
- Offerte pubbliche di sottoscrizione e vendita
- Offerte pubbliche di acquisto (OPA)
- Tutela degli investitori e trasparenza informativa

Modello di finanziamento. La Consob si distingue dalle altre Autorità per il sistema di **autofinanziamento**: trae le proprie risorse dai contributi versati dai soggetti vigilati, secondo un modello diffuso anche all'estero (e non dal bilancio dello Stato). *(slide 8)*

3.9. Principi generali della vigilanza: l'art. 2 TUF e la conformità al diritto europeo

Definizione 3.3. L'**articolo 2 del TUF** stabilisce un principio fondamentale: MEF, Banca d'Italia e Consob esercitano i propri poteri **in armonia con le disposizioni comunitarie**, applicano i Regolamenti e le Decisioni UE e provvedono in relazione alle raccomandazioni europee.

Questo principio si articola su due piani:

Conformità formale. Applicazione corretta di Regolamenti, Decisioni e Raccomandazioni UE nell'ordinamento interno, nel rispetto dell'**art. 288 TFUE** (che disciplina la tipologia e l'efficacia degli atti normativi dell'Unione).

Conformità sostanziale. Rispetto dei principi generali del diritto europeo: non discriminazione, parità di trattamento, libera concorrenza, trasparenza, rule of law.

Portata della norma. L'art. 2 TUF va oltre il mero recepimento formale degli atti UE: impone alle Autorità di vigilanza di orientare **tutta** la loro azione secondo i principi fondamentali del diritto europeo, anche nelle materie non espressamente regolate da fonti UE. Si tratta quindi di un vincolo di carattere generale e permeante, non limitato al recepimento puntuale di singoli atti.

(slide 9)

3.10. Potere regolamentare e trasparenza: l'art. 3 TUF e la legge n. 262/2005

Definizione 3.4. L'**articolo 3 del TUF** disciplina l'esercizio del potere regolamentare delle Autorità, imponendo criteri di **trasparenza, conoscibilità e predeterminazione**. La **legge n. 262/2005** ha ulteriormente rafforzato questi principi, allineandoli agli standard internazionali di *better regulation*.

I quattro elementi procedurali:

1. **Regolamenti Ministeriali** — adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400/1988.
2. **Termini e Procedure** — Banca d'Italia e Consob stabiliscono autonomamente termini e procedure per i propri atti.
3. **Pubblicazione** — i regolamenti sono pubblicati in Gazzetta Ufficiale; gli altri provvedimenti sui rispettivi siti internet.
4. **Compendio Annuale** — entro il 31 gennaio di ogni anno, pubblicazione di tutti i regolamenti modificati nell'anno precedente.

I principi sostanziali di better regulation:

- **Obbligo di motivazione** — relazione sulle conseguenze della regolamentazione su imprese, operatori, investitori e risparmiatori.
- **Principio di proporzionalità** — esercizio del potere adeguato al fine perseguito, con il minor sacrificio possibile degli interessi dei destinatari.
- **Consultazione pubblica** — coinvolgimento degli organismi rappresentativi dei soggetti vigilati, dei prestatori di servizi e dei consumatori.
- **Revisione periodica** — ogni tre anni, adeguamento degli atti di regolazione alle mutate esigenze del mercato.

(slide 10)

3.11. Cooperazione tra Autorità e segreto d'ufficio: l'art. 4 TUF

Definizione 3.5. La ripartizione dei compiti tra più Autorità richiede coordinamento sia a livello nazionale sia a livello internazionale. L'**art. 4 TUF** bilancia le esigenze di collaborazione con la tutela del segreto d'ufficio, distinguendo quattro ambiti:

Autorità Nazionali. Obbligo di collaborazione tra MEF, Banca d'Italia, Consob, Covip e Ivass, con **divieto di reciproca opposizione del segreto d'ufficio** tra di esse.

Autorità UE. Cooperazione con le Autorità degli Stati membri e con la BCE; possibilità di stipulare accordi di collaborazione e di delega reciproca di compiti.

Segreto d'ufficio. La Consob è tenuta al segreto per le notizie e i dati in suo possesso, salvo le eccezioni previste dalla legge.

Autorità Extracomunitarie. Possibilità (non obbligo) di cooperazione con Autorità di Stati terzi, subordinata all'esistenza presso questi ultimi di norme sul segreto d'ufficio equivalenti.

Figura (schema a quattro settori) — Diagramma circolare suddiviso in quattro quadranti che rappresentano i rapporti di cooperazione e segreto d'ufficio: Autorità Nazionali, Autorità UE, Segreto d'Ufficio, Autorità Extracomunitarie. La figura evidenzia come il regime di collaborazione si irrigidisca progressivamente muovendo dal livello nazionale (obbligo pieno, nessun segreto opponibile) verso quello extracomunitario (mera possibilità, subordinata a garanzie reciproche).

Nota conclusiva. Le informazioni ricevute da Autorità estere non possono essere trasmesse ad altre Autorità italiane o a terzi senza il consenso dell'Autorità che le ha fornite. Il segreto d'ufficio si affievolisce quando prevalgono altri interessi, come il diritto alla difesa.

(slide 11)

3.12. Segnalazione di fatti penalmente rilevanti: l'art. 4, comma 11, TUF

Definizione 3.6. L'**art. 4, comma 11, del TUF** attribuisce ai dipendenti della Consob la qualifica di **pubblici ufficiali** e disciplina un meccanismo particolare — un vero e proprio "filtro" — per la segnalazione di irregolarità con possibile rilevanza penale.

Il procedimento si articola in quattro fasi:

1. **Constatazione dell'irregolarità** — i dipendenti Consob, nell'esercizio delle proprie funzioni, rilevano fatti che potrebbero integrare ipotesi di reato.
2. **Segnalazione interna** — obbligo di riferire esclusivamente alla Commissione (organo di vertice della Consob), e non direttamente all'Autorità Giudiziaria.
3. **Valutazione e interventi** — la Consob adotta i provvedimenti urgenti necessari per tutelare gli investitori e i risparmiatori.
4. **Denuncia alla Magistratura** — solo dopo aver adottato gli interventi necessari, la Consob presenta denuncia al Pubblico Ministero.

Ratio della norma. Il meccanismo di "filtro" consente alla Consob di:

- Evitare reazioni di panico dei risparmiatori
- Adottare misure immediate di tutela
- Gestire ordinatamente le situazioni di crisi
- Preservare la stabilità del mercato

Interpretazione prevalente. La Consob ha l'**obbligo** di segnalare i fatti penalmente rilevanti, ma solo una volta adottati i provvedimenti urgenti necessari. Non si tratta quindi né di discrezionalità assoluta né di automatismo immediato, bensì di un **obbligo differito**, funzionale alla tutela del mercato: la segnalazione alla Magistratura è doverosa, ma temporalmente subordinata al completamento degli interventi urgenti di tutela.

(slide 12)

4 | Servizi e Attività di Investimento

Fonte: DMF_Slide_03_Servizi-e-Attivita-di-Investimento.pdf — *20 slide*

4.1. Introduzione: la disciplina dei servizi e attività di investimento

La disciplina dei servizi e attività di investimento rappresenta uno dei pilastri fondamentali del sistema finanziario italiano, regolamentando le attività più importanti del mercato mobiliare.

Questo blocco corrisponde al **Capitolo V** del programma. La materia costituisce, insieme alla gestione collettiva del risparmio, uno dei due capisaldi della disciplina degli intermediari nel TUF (Testo Unico della Finanza).

Evoluzione normativa — contesto europeo. La disciplina attuale deriva dal recepimento della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II) attraverso il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129. Questa normativa ha profondamente rinnovato il quadro regolamentare precedente, introducendo nuove definizioni e ampliando il perimetro di applicazione.

Ambito di applicazione. La materia investe attività cruciali come negoziazione, collocamento, gestione di portafogli e consulenza in materia di investimenti. *(slide 1–2)*

4.2. I confini della disciplina: strumento finanziario e servizio di investimento

Definizione 4.1. L'esame della materia richiede la definizione di due nozioni fondamentali che ne delimitano i confini applicativi:

- **Strumento finanziario**: rappresenta il primo termine di riferimento — i servizi di investimento hanno ad oggetto strumenti finanziari. È una nozione derivante dal diritto europeo che ha sostituito il precedente concetto di "valore mobiliare".
- **Servizio o attività di investimento**: identifica le specifiche attività professionali che possono essere svolte sugli strumenti finanziari. Include negoziazione, collocamento, gestione, consulenza e altre attività regolamentate.

(slide 3)

4.3. Dalla nozione di valore mobiliare allo strumento finanziario: evoluzione storica

La nozione di strumento finanziario si è evoluta in tre tappe principali:

1. **Legge n. 1/1991** — definizione generale di "valore mobiliare" basata su interpretazione dell'operatore.
2. **Introduzione MiFID** — passaggio alla nozione di "strumento finanziario", con elencazione analitica.
3. **MiFID II** — recupero parziale della nozione di valore mobiliare come sottocategoria degli strumenti finanziari.

La nozione di strumento finanziario appare tendenzialmente "chiusa", basata su un elenco vincolante che può essere integrato dal Ministro dell'economia per adeguarsi all'evoluzione dei mercati.

Figura (slide 4) — "Evolution of Financial Regulations: Over Times", diagramma illustrativo (in lingua inglese) che ripercorre le tappe storiche della regolazione finanziaria globale (1933 Banking Reform, 1971 Global Liquidity Shift, 2008 New Financial Crisis, 2008 Global Regulatory Crisis, 2020 Digital Finance Rules). La figura ha valore puramente contestuale/illustrativo e non introduce contenuti normativi specifici del TUF italiano. *(slide 4)*

4.4. Strumenti finanziari non derivati (prima categoria)

Definizione 4.2. Gli strumenti diversi dai derivati si articolano in quattro sottocategorie:

- **Valori mobiliari**: azioni, obbligazioni, titoli di debito e altri valori negoziabili sul mercato dei capitali. Include certificati di deposito azionario e titoli equivalenti.
- **Strumenti del mercato monetario**: categorie normalmente negoziate sul mercato monetario, quali buoni del Tesoro, certificati di deposito, carte commerciali.
- **Quote OICR**: quote di organismi di investimento collettivo del risparmio, caratterizzate da negoziabilità intrinseca.
- **Quote di emissioni**: unità conformi alla Direttiva 2003/87/CE, novità introdotta da MiFID II per il controllo delle emissioni inquinanti.

Il requisito della negoziabilità. Il tratto comune a tutte le tipologie di strumenti finanziari non derivati è l'idoneità dello strumento a formare oggetto di negoziazione sul mercato dei capitali. La negoziabilità rappresenta il criterio distintivo fondamentale: uno strumento non negoziabile, pur potendo rientrare in altre categorie, non sarà uno strumento finanziario.

- Per i valori mobiliari: possibilità di negoziazione sul mercato dei capitali.
- Per gli strumenti del mercato monetario: normale negoziazione sul mercato.
- Non è richiesta l'ammissione a mercati regolamentati.
- È sufficiente l'idoneità allo scambio sul mercato dei capitali.

Figura (slide 6) — immagine illustrativa di grafici di mercato (candlestick e trend line), a corredo del testo sulla negoziabilità; non veicola dati numerici propri.

(slide 5–6)

4.5. Strumenti finanziari derivati

Definizione 4.3. Gli strumenti derivati formano un arcipelago ampio e articolato, in continua evoluzione. MiFID II ha esteso la portata della definizione per ricomprendere l'intera gamma dei derivati con indici di "finanziarietà".

Si distinguono due categorie:

- **Derivati finanziari in senso proprio**: contratti con sottostante attività o indicatori tipicamente finanziari — tassi di interesse, valori mobiliari, valute, indici o misure finanziarie. Include contratti standardizzati (future), swap, opzioni e contratti a termine.
- **Derivati su merci**: contratti con sottostante "merci" in senso lato, considerati strumenti finanziari se presentano indici di finanziarietà. La qualificazione dipende dalle modalità di regolamento e dalla sede di negoziazione.

Criteri di finanziarietà dei derivati su merci (tre criteri alternativi, in base ai quali il derivato su merci acquisisce natura di strumento finanziario):

1. **Regolamento per differenziali** — il derivato è strumento finanziario quando il regolamento può avvenire tramite pagamento di differenziali in contanti, a discrezione delle parti.
2. **Negoziazione su piattaforme regolamentate** — i derivati negoziati su mercati regolamentati, sistemi multilaterali o organizzati acquisiscono automaticamente natura finanziaria.
3. **Caratteristiche assimilabili** — derivati senza scopi commerciali che presentano caratteristiche di altri strumenti derivati secondo i criteri dell'art. 7 Reg. 565/2017.

L'elencazione include anche derivati "esotici": contratti per il trasferimento del rischio di credito, contratti finanziari differenziali, derivati su variabili climatiche, tariffe di trasporto, tassi di inflazione e statistiche economiche.

Figura (slide 7) — fascia fotografica di schermi di trading con grafici, candlestick e quotazioni di opzioni; illustra genericamente l'operatività sui mercati dei derivati, senza dati numerici specifici da riportare.

(slide 7–8)

4.6. I confini della nozione di strumento finanziario: limite inferiore e superiore

Definizione 4.4. La nozione di strumento finanziario è delimitata da due confini:

- **Limite inferiore**: i mezzi di pagamento non sono strumenti finanziari (art. 1, comma 2, TUF). Si tratta di un'esclusione esplicita dalla disciplina dei servizi di investimento.
- **Limite superiore**: la nozione di "prodotto finanziario" rappresenta il confine superiore. Essa rileva per la disciplina dell'appello al pubblico risparmio.

Figura (slide 9) — diagramma "Financial Instruments" (in inglese) che rappresenta una tassonomia ad albero di esempi di strumenti finanziari (Stocks, Equities, ETFs, Fixed Income, Bonds, Derivatives, Futures, Treasury Bills, Commodities, Options, Currencies, Swaps). La figura ha funzione puramente esemplificativa/illustrativa di una possibile classificazione generale degli strumenti finanziari, senza corrispondenza diretta e univoca con le categorie del TUF discusse nel testo.

(slide 9)

4.7. Elencazione dei servizi e attività di investimento (art. 1, comma 5, TUF)

Definizione 4.5. L'art. 1, comma 5, TUF individua gli otto servizi e attività di investimento, quando hanno per oggetto strumenti finanziari:

1. Negoziazione per conto proprio
2. Esecuzione di ordini per conto dei clienti
3. Collocamento con impegno irrevocabile
4. Collocamento senza impegno
5. Gestione di portafogli
6. Ricezione e trasmissione di ordini
7. Consulenza in materia di investimenti
8. Gestione di sistemi multilaterali e organizzati

Le sezioni seguenti analizzano ciascuno di questi servizi.

(slide 10)

4.8. Negoziazione per conto proprio e internalizzazione sistematica

Definizione 4.6. **Definizione.** La negoziazione per conto proprio è l'attività di acquisto e vendita di strumenti finanziari in contropartita diretta. L'operazione impegna il patrimonio proprio dell'intermediario.

Elementi qualificanti:

- Operazioni sul mercato secondario.
- Impegno diretto del patrimonio dell'intermediario.

- Riflessione dei risultati sul patrimonio proprio.
- Include l'attività di market maker.

Market maker: soggetto che si propone su base continuativa come disposto a negoziare per conto proprio, acquistando e vendendo strumenti finanziari ai prezzi dalla medesima definiti.

Internalizzazione sistematica. È una modalità particolare di negoziazione per conto proprio, introdotta dalla MiFID come alternativa ai mercati regolamentati.

- **Definizione**: negoziazione organizzata, frequente, sistematica e sostanziale per conto proprio, eseguendo ordini dei clienti al di fuori delle sedi di negoziazione ufficiali.
- **Criteri quantitativi**: valutazione basata sul numero di transazioni e sulle dimensioni delle negoziazioni rispetto al totale UE.
- **Regime concorrenziale**: l'internalizzatore sistematico si pone sullo stesso piano dei mercati regolamentati e dei sistemi multilaterali, con regole di trasparenza allineate.

(slide 11–12)

4.9. Esecuzione di ordini per conto dei clienti

Definizione 4.7. È l'attività che comporta la conclusione di accordi di acquisto o vendita di strumenti finanziari per conto dei clienti, mantenendo forti legami con la tradizionale compravendita di titoli.

Caratteristiche distintive:

- Ricerca di controparti per operazioni specifiche.
- Nessun impegno del patrimonio dell'intermediario.
- Operazioni a condizioni non standardizzate.
- Tipicamente sul mercato secondario.

Includono anche la sottoscrizione o compravendita di strumenti emessi da banche o imprese di investimento al momento dell'emissione.

Differenze rispetto al collocamento. L'esecuzione di ordini non utilizza tecniche di offerta di massa: la ricerca della controparte avviene per operazioni specifiche, non attraverso offerte standardizzate a un pubblico indistinto.

(slide 13)

4.10. Servizi di collocamento: con e senza garanzia

Definizione 4.8. Il TUF distingue due forme di collocamento in base all'assunzione o meno del rischio di mancato collocamento da parte dell'intermediario:

- **Collocamento con garanzia**: assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente. L'intermediario sopporta il rischio del mancato buon fine dell'operazione.
- **Collocamento senza garanzia**: collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente. Il rischio del mancato collocamento resta integralmente a carico dell'emittente.

Il servizio consiste nell'offerta a una cerchia di investitori di un determinato quantitativo di strumenti finanziari, sulla base di un accordo preventivo con l'emittente o venditore.

Elementi distintivi del collocamento:

- **Mercato primario**: può avere ad oggetto anche la sottoscrizione, non solo la vendita di strumenti finanziari.
- **Direzione unilaterale**: l'intermediario offre necessariamente di acquistare o sottoscrivere, mai di vendere.
- **Condizioni standardizzate**: l'offerta avviene a condizioni uniformi nell'ambito di operazioni di massa indirizzate a terzi.
- **Presenza dell'emittente**: presuppone un soggetto per conto del quale l'intermediario agisce.

(slide 14–15)

4.11. Gestione di portafogli

Definizione 4.9. È la gestione su base discrezionale e individualizzata di portafogli di investimento che includono uno o più strumenti finanziari, nell'ambito di un mandato conferito dai clienti. Tre elementi caratterizzano il servizio:

- **Discrezionalità**: ampi margini di discrezionalità dell'intermediario, elemento distintivo rispetto ad altri servizi.
- **Individualizzazione**: rapporto personale tra investitore e intermediario; il patrimonio è distinto da quello dell'intermediario e da quello di altri investitori.
- **Portafoglio di investimento**: può comprendere anche beni diversi dagli strumenti finanziari, purché questi ultimi siano presenti.

(slide 16)

4.12. Altri servizi: ricezione/trasmissione ordini, gestione sistemi multilaterali

Definizione 4.10.

- **Ricezione e trasmissione di ordini**: servizio a monte della negoziazione. L'intermediario riceve ordini e li ritrasmette a soggetti negoziatori per l'esecuzione. Include l'attività di mediazione.
- **Gestione di sistemi di negoziazione (sistemi multilaterali e organizzati)**: consiste nella gestione di sistemi multilaterali e organizzati che consentono l'incontro di interessi multipli di acquisto e vendita.

La consulenza in materia di investimenti, citata in questa stessa panoramica, è trattata a parte nella sezione successiva per via dei suoi requisiti specifici.

(slide 17)

4.13. Consulenza in materia di investimenti: requisiti di personalizzazione e determinazione

Definizione 4.11. La consulenza in materia di investimenti consiste nella prestazione di raccomandazioni personalizzate riguardo operazioni su strumenti finanziari specifici. Richiede due requisiti cumulativi:

- **Personalizzazione**: la raccomandazione deve essere presentata come adatta per una persona specifica, basata sulla considerazione delle sue caratteristiche individuali. Non è personalizzata se rivolta esclusivamente al pubblico in generale.
- **Determinazione**: il consiglio deve riferirsi a un particolare strumento finanziario, non a categorie generali o asset class. Deve riguardare operazioni specifiche: comprare, vendere, sottoscrivere, detenere determinati strumenti.

La consulenza si differenzia dalla ricerca in materia di investimenti e dall'attività degli analisti finanziari, che sono rivolte al pubblico o a un'ampia platea di soggetti (e dunque prive del requisito di personalizzazione).

(slide 18)

4.14. Servizi accessori

Definizione 4.12. I servizi accessori sono attività non soggette a riserva, ma che gli intermediari autorizzati possono svolgere in complementarietà ai servizi di investimento. Le sette categorie previste dall'Allegato I, Sezione B, TUF sono:

- **Custodia e amministrazione**: custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti, inclusa la gestione di contante e garanzie.
- **Concessione di crediti**: prestiti agli investitori per operazioni su strumenti finanziari in cui interviene l'impresa concedente.
- **Consulenza societaria**: consulenza su struttura del capitale, strategia industriale, concentrazioni e acquisizioni.

- **Servizio di cambio**: quando legato alla fornitura di servizi di investimento.
- **Ricerca e analisi**: ricerca in materia di investimenti, analisi finanziaria e raccomandazioni generali.
- **Servizi connessi**: servizi collegati all'assunzione a fermo e ad altri derivati specifici.

(La settima categoria, non ulteriormente specificata a testo, completa l'elenco delle sette tipologie previste dall'Allegato I, Sezione B, TUF.)

Regime dei servizi accessori.

- **SIM e banche** sono autorizzate a prestare tutti i servizi accessori senza eccezioni (100%).
- Sono previste **7 categorie** di servizi accessori elencate nell'Allegato I, Sezione B, TUF.
- I servizi accessori possono essere prestati anche autonomamente, senza necessaria connessione con un servizio di investimento, salvo il servizio di cambio, che deve essere legato alla fornitura di servizi di investimento.
- Gli intermediari autorizzati devono osservare le regole generali di comportamento anche per i servizi accessori, con deroghe analiticamente individuate dalla normativa.

(slide 19–20)

5 | Servizi e Attività di Investimento — Riserva di Attività e Accesso al Mercato

Fonte: DMF_Slide_04_Servizi-e-Attivita-di-Investimento-2.pdf — *10 slide*

5.1. Introduzione: riserva di attività e accesso

L'accesso alla prestazione dei servizi ed attività di investimento è subordinato ad un'autorizzazione amministrativa, rilasciata dalle Autorità competenti secondo la disciplina eurounitaria.

Le modalità di accesso variano a seconda:

- che il soggetto sia una **banca**, un'**impresa di investimento** o un **altro intermediario abilitato**;
- della sua **nazionalità** (comunitaria o extracomunitaria).

(slide 1)

5.2. La riserva di attività (art. 18, comma 1, TUF)

Definizione 5.1. CAPITOLO VI

L'art. 18, comma 1, TUF stabilisce che l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi ed attività di investimento è riservato principalmente a **SIM**, **imprese di investimento** e **banche**. Questi intermediari rappresentano soggetti a *capacità multipla*, cioè autorizzati senza limitazioni allo svolgimento di tutti i servizi di investimento.

La riserva **non è assoluta**: si applica solo quando i servizi sono svolti *professionalmente* **e** *nei confronti del pubblico*. Entrambe le condizioni devono sussistere contemporaneamente (vedi sezione successiva per il dettaglio di ciascuna condizione).

Due categorie di operatori:

- **SIM e Banche** — autorizzazione completa per tutti i servizi di investimento.
- **Altri Soggetti** — autorizzazioni limitate a specifici servizi.

5.2.1. Soggetti abilitati alla prestazione

Soggetto	Ambito di attività
Banche	Possono prestare tutti i servizi di investimento oltre all'attività bancaria, secondo la disciplina del TUB
SIM (Società di Intermediazione Mobiliare)	Autorizzate per tutti i servizi ed attività di investimento
Gestori Collettivi	SGR e gestori FIA, per gestione di portafogli, consulenza e distribuzione di OICR
Consulenti Finanziari	Persone fisiche e società iscritte nell'albo OCF, per consulenza su valori mobiliari

(slide 2–3)

5.3. Le due condizioni per l'applicazione della riserva: svolgimento professionale e nei confronti del pubblico

Definizione 5.2. La riserva di attività di cui all'art. 18 TUF si applica solo quando entrambe le seguenti condizioni sussistono contemporaneamente.

1. Svolgimento professionale

L'attività deve essere svolta in modo **sistematico, abituale e ricorrente**, elementi riconducibili alla nozione generale di imprenditore ex art. 2082 c.c.

Un servizio sporadico o non abituale si colloca al di sotto della soglia di rilevanza che giustifica l'applicazione delle regole previste per i servizi di investimento.

2. Nei confronti del pubblico

L'attività deve rivolgersi a soggetti o "economie" terze, anche se numericamente limitate o preventivamente individuate.

Non è considerato "pubblico" un servizio che esaurisce i propri effetti all'interno dell'economia del soggetto che lo svolge.

(slide 4)

5.4. Le esenzioni dalla disciplina (MiFID II, art. 4-terdecies TUF)

Definizione 5.3. L'art. 4-terdecies TUF recepisce le disposizioni **MiFID II**, formulando un elenco di ipotesi di esenzione dalla riserva di attività. Tra le principali:

1. Gruppo Societario Servizi prestati esclusivamente nei confronti di soggetti controllanti, controllati o sottoposti a comune controllo.

2. Attività Accessoria Servizi prestati a titolo accessorio nell'ambito di un'attività professionale disciplinata da disposizioni legislative o da codice deontologico.

3. Negoziazione Propria Soggetti che negoziano per conto proprio in strumenti finanziari diversi dai derivati su merci, con specifiche esclusioni.

> **Nota importante:** le esenzioni non forniscono una definizione positiva di "professionalità" o di "pubblico", ma individuano casi specifici di esclusione dalla disciplina.

(slide 5)

5.5. Autorizzazione delle SIM (art. 19 TUF)

Definizione 5.4. L'art. 19 TUF individua nella **Consob** l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, sentita la **Banca d'Italia**. Il rilascio è subordinato non solo al ricorrere delle condizioni formali, ma anche alla verifica della **sana e prudente gestione** e della **capacità di esercitare correttamente i servizi**.

Spetta alla Consob disciplinare la procedura di autorizzazione e le ipotesi di decadenza, che si verifica quando la SIM:

- non avvia le attività entro un anno, oppure
- vi rinuncia espressamente.

I quattro requisiti per l'autorizzazione:

1. **Forma Giuridica** — Società per azioni con denominazione "società di intermediazione mobiliare".
2. **Requisiti Patrimoniali** — Capitale versato di ammontare determinato dalla Banca d'Italia.
3. **Requisiti Soggettivi** — Esponenti aziendali idonei, partecipanti qualificati con requisiti di onorabilità.
4. **Requisiti Organizzativi** — Programma di attività, struttura organizzativa adeguata, sede in Italia.

(slide 6)

5.6. Il mutuo riconoscimento europeo e l'operatività transfrontaliera delle SIM

Definizione 5.5. Il TUF riconosce alle **imprese di investimento comunitarie**, autorizzate nel loro Paese di origine, il diritto di svolgere servizi in Italia mediante:

- apertura di succursali, oppure
- regime di libera prestazione dei servizi.

I tre elementi del mutuo riconoscimento:

1. **Diritto di Stabilimento** — Apertura di succursale o impiego di agenti collegati, previa comunicazione dell'Autorità di origine alla Consob.
2. **Libera Prestazione** — Attività senza stabilimento, subordinata a informativa dalla Consob da parte dell'Autorità competente.
3. **Home Country Control** — Rafforzamento del principio: la competenza degli Stati ospiti è limitata alle materie espressamente individuate.

Per le **imprese extracomunitarie**, l'operatività richiede apposita autorizzazione della Consob, sentita la Banca d'Italia, subordinata alla sussistenza di accordi di collaborazione tra le Autorità.

5.6.1. Operatività transfrontaliera delle SIM italiane

In Stati Comunitari: Le SIM possono operare anche senza stabilire succursali, in conformità alla disciplina europea e avvalendosi eventualmente di agenti collegati. Beneficiano del mutuo riconoscimento in quanto rispettano i criteri richiesti dalla normativa europea.

In Stati Extracomunitari: Operatività anche senza succursali, previa autorizzazione della Consob, sentita la Banca d'Italia. Subordinata all'esistenza di intese di collaborazione tra Banca d'Italia, Consob e Autorità dello Stato ospitante.

Regole analoghe si applicano alla prestazione in altri Stati comunitari di servizi non ammessi al mutuo riconoscimento.

(slide 7–8)

5.7. I consulenti finanziari (art. 18-bis TUF)

Definizione 5.6. L'art. 18-bis TUF disciplina i consulenti finanziari, estendendo la prestazione del servizio di consulenza a **persone fisiche** e a **società**.

Persone Fisiche Requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali stabiliti dal Ministero dell'Economia.

Società di Consulenza Società di diritto comune iscritte nell'albo unico dei consulenti finanziari.

L'accesso è subordinato all'iscrizione nell'albo unico tenuto dall'**Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari (OCF)**, operativo dal 1° dicembre 2018.

La prestazione ha un perimetro limitato ai soli valori mobiliari e quote di OICR, e **non può contemplare la detenzione di somme di denaro o strumenti finanziari dei clienti**.

Evoluzione normativa:

- **2007 — Introduzione**: Prima MiFID.

- **2018 — Operatività**: Nuovo albo OCF.

La Consob disciplina le regole di condotta che i consulenti devono osservare nel rapporto con i clienti, applicando le regole emanate ai sensi dell'art. 31, comma 6, TUF.

(slide 9)

5.8. Sanzioni per l'abusivismo finanziario e nullità contrattuale

Definizione 5.7. Sanzioni penali (art. 166 TUF)

L'art. 166 TUF punisce l'**abusivismo finanziario** — lo svolgimento di servizi o attività di investimento da parte di soggetti non abilitati — con:

- Reclusione da uno a otto anni;
- Multa da 4.000 a 10.000 euro.

Conseguenze civilistiche: nullità del contratto

La giurisprudenza consolidata ritiene che i contratti conclusi da soggetti non abilitati siano affetti da **nullità ex art. 1418 c.c.** per contrarietà a norme imperative.

Le norme sull'accesso ai servizi di investimento tutelano interessi di ordine generale, rendendo nulli i contratti stipulati senza le prescritte autorizzazioni.

> "Le norme relative all'accesso ai servizi di investimento tutelano interessi di ordine generale, con la conseguenza che i contratti stipulati da soggetti non in possesso delle prescritte autorizzazioni sono nulli."
>
> — Cassazione, 7 marzo 2001, n. 3272

(slide 10)

6 | La Prestazione dei Servizi e Attività di Investimento — Regole di condotta, organizzazione e tutela degli investitori nella disciplina MiFID II

Fonte: DMF_Slide_05_Prestazione-dei-Servizi.pdf — *25 slide*

6.1. Introduzione: quadro generale e evoluzione normativa

6.2. Sommario del capitolo

La lezione è organizzata in quattro parti:

1. **Criteri generali e conflitto di interessi** — Obblighi di correttezza, diligenza, informativa e organizzazione interna.
2. **Regole caratterizzanti** — Adeguatezza, appropriatezza, execution only e best execution.
3. **Incentivi e product governance** — Disciplina degli inducement e governo dei prodotti finanziari.
4. **Contratti, responsabilità e regole specifiche** — Forma scritta, sanzioni, offerta fuori sede e comunicazione a distanza.

6.3. Regole di condotta e organizzazione

La materia dei servizi di investimento è disciplinata da un compendio di regole, molte di diretta fonte europea, con due obiettivi essenziali:

- assicurare ai clienti adeguata **informazione e trasparenza**;
- tutelarli attraverso **analitiche regole di condotta** che plasmano il modo in cui l'intermediario presta i servizi.

Le regole di condotta sono un tratto tipico delle riforme europee dalla fine degli anni '80, consolidatesi con la Direttiva 93/22/CEE, poi con MiFID I e infine con MiFID II. Il Regolamento delegato (UE) n. 565/2017 è di diretta applicazione negli Stati membri.

6.4. Il legame tra organizzazione e condotta

La prima Direttiva MiFID ha accentuato il legame tra **regole di organizzazione interna** e **regole di condotta**: profili che attengono al modo in cui il soggetto si struttura per assicurare il corretto svolgimento dei servizi e l'adempimento degli obblighi verso i clienti.

L'organizzazione diventa il terreno su cui si misura la capacità dell'impresa di adempiere ai propri obblighi, con ricadute sul piano dell'eventuale inadempimento e dei profili risarcitori. Questo principio, già presente nella legge n. 1/1991, è stato espanso dalla MiFID fino a diventare il **cardine** della disciplina su conflitti di interesse, best execution e product governance.

Evoluzione normativa (cronologia):

- Legge n. 1/1991
- Direttiva 93/22/CEE
- MiFID I (2004/39/CE)
- MiFID II (2014/65/UE)
- Regolamento delegato (UE) n. 565/2017

(slide 1–4)

6.5. I criteri generali di comportamento

Definizione 6.1. La struttura delle regole si articola su due livelli: norme di portata generale applicabili a tutti i servizi (art. 21 TUF) e regole specifiche per singoli servizi. I criteri generali si declinano in quattro profili fondamentali:

1. **Correttezza e diligenza** — Comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza per servire al meglio l'interesse dei clienti e l'integrità dei mercati.
2. **Obblighi informativi** — Acquisire informazioni dai clienti e operare affinché siano sempre adeguatamente informati.
3. **Organizzazione interna** — Disporre di risorse e procedure di controllo interno idonee all'efficiente svolgimento dei servizi.
4. **Conflitti di interessi** — Identificare, gestire e prevenire i conflitti che potrebbero insorgere con il cliente o fra clienti.

6.5.1. Gli obblighi informativi: un sistema articolato

La disciplina informativa è caratterizzata da un articolato insieme di disposizioni ispirate alla massima trasparenza. L'art. 21, lett. b) TUF prevede un **doppio flusso** di informazioni:

Direzione	Contenuto
Dall'investitore all'intermediario	Acquisizione delle informazioni necessarie, funzionale al rispetto delle regole di adeguatezza e appropriatezza (artt. 54 ss. Reg. 565/2017)

Dall'intermediario all'investitore	Informazioni "corrette, chiare e non fuorvianti" (art. 44 Reg. 565/2017) in tutte le fasi del rapporto: precontrattuale, contrattuale, esecutiva

Il Regolamento n. 565/2017 declina analiticamente il contenuto degli obblighi:

- informazioni sull'intermediario (art. 47);
- informazioni sugli strumenti finanziari e relativi rischi (art. 48);
- informazioni sulla salvaguardia dei fondi (art. 49);
- informazioni sui costi e oneri (artt. 50-51), significativamente ampliate rispetto a MiFID I con una disclosure molto più pervasiva e granulare.

6.5.2. Obblighi organizzativi e controlli interni

L'art. 21, comma 1, lett. d) TUF impone agli intermediari di disporre di risorse e procedure idonee. Il Regolamento n. 565/2017 articola i controlli interni in **tre funzioni distinte, autonome e separate**:

- **Compliance** — Controllo dell'adeguatezza delle procedure interne, consulenza e assistenza alle funzioni aziendali.
- **Risk Management** — Individuazione, controllo e gestione dei rischi finanziari, operativi e legali.
- **Internal Audit** — Verifica di alto livello dell'adeguatezza dei sistemi, processi e meccanismi di controllo.

Il principio di **proporzionalità** consente agli intermediari di minori dimensioni soluzioni più snelle, ferma restando la necessità di assicurare i presidi previsti.

(slide 5–7)

6.6. La disciplina del conflitto di interessi

Definizione 6.2. Uno dei punti cruciali della disciplina. L'intermediario può trovarsi — e spesso si trova strutturalmente — in situazioni nelle quali potrebbe essere indotto a non realizzare appieno l'interesse del cliente. La natura polifunzionale dell'intermediario accentua il problema.

L'approccio MiFID prevede che il conflitto **non possa essere eliminato**, ma debba essere **gestito**. L'art. 21, comma 1-bis TUF impone due obblighi:

- **a) Identificazione e gestione** — Adottare ogni misura ragionevole per identificare i conflitti e gestirli con idonee misure organizzative, evitando impatti negativi sugli interessi dei clienti.
- **b) Disclosure residuale** — Informare i clienti della natura e delle fonti dei conflitti solo quando le misure organizzative non siano sufficienti: una misura di "extrema ratio".

6.6.1. Gestione dei conflitti: le misure organizzative

L'art. 34 del Regolamento n. 565/2017 richiede l'elaborazione di una **politica scritta** di gestione dei conflitti, basata sul criterio dell'indipendenza dei soggetti coinvolti. Le misure includono:

1. **Chinese walls** — Impedire o controllare lo scambio di informazioni tra soggetti rilevanti coinvolti in attività con rischio di conflitto.
2. **Vigilanza separata** — Garantire la supervisione separata dei soggetti le cui funzioni coinvolgono interessi potenzialmente in conflitto.
3. **Separazione retributiva** — Eliminare connessioni dirette tra le retribuzioni di soggetti rilevanti che esercitano attività idonee a generare conflitti.
4. **Registro dei conflitti** — Obbligo di istituire un registro (art. 35) per annotare le situazioni che rischiano di ledere gravemente gli interessi dei clienti.

MiFID II ha inoltre introdotto regole specifiche per:

- ricerca in materia di investimenti (artt. 36-37);
- collocamento (artt. 38-40);
- consulenza e distribuzione (art. 41);
- fornitura di credito (artt. 42-43).

(slide 8–9)

6.7. Le regole caratterizzanti: adeguatezza, appropriatezza, execution only e best execution

Definizione 6.3. Oltre al conflitto di interessi, spiccano tre regole che rappresentano i momenti maggiormente qualificanti della condotta degli intermediari, sui quali si misura il rispetto dei principi generali dell'art. 21 TUF: **appropriatezza**, **idoneità (adeguatezza)** e **best execution**. Queste regole definiscono il cuore della tutela dell'investitore, ciascuna con un diverso ambito di applicazione e grado di intensità.

6.7.1. La regola di adeguatezza

Introdotta in Italia con la legge n. 1/1991, la regola di adeguatezza rafforza i doveri di assistenza dell'intermediario, vietando operazioni non adeguate al profilo dell'investitore. Con MiFID, la regola diviene **non derogabile**: se l'operazione non è adeguata, non può essere eseguita in nessun caso.

Si fonda su tre elementi:

1. **Obiettivi di investimento** — Tolleranza al rischio, orizzonte temporale, preferenze di sostenibilità, finalità dell'investimento.
2. **Capacità finanziaria** — Reddito, attività, investimenti immobiliari e impegni finanziari regolari del cliente.

3. **Esperienza e conoscenze** — Capacità di comprendere i rischi inerenti all'operazione o alla gestione del portafoglio.

   La regola di adeguatezza si applica **unicamente** al servizio di gestione di portafogli e alla consulenza. In mancanza di informazioni sufficienti, il servizio non può essere prestato (art. 54, par. 8, Reg. 565/2017).

6.7.2. Appropriatezza ed execution only

Regola di appropriatezza — Si applica ai servizi diversi da consulenza e gestione. Il giudizio si misura solo sul livello di esperienza e conoscenza dell'investitore, senza valutare capacità finanziaria né obiettivi di investimento. Se l'operazione non è appropriata, l'intermediario avverte l'investitore ma **non è bloccato** dall'eseguirla. Presidi rafforzati si applicano per strumenti finanziari complessi o strutturati.

Servizi "execution only" — Una "zona franca" in cui non si applicano né adeguatezza né appropriatezza. L'intermediario si limita a eseguire ordini su strumenti "semplici":

- Azioni ammesse in mercati regolamentati
- Obbligazioni non strutturate
- Strumenti del mercato monetario
- Quote di OICVM non strutturati
- Depositi strutturati semplici

6.7.3. La best execution

La regola impone agli intermediari di ottenere le migliori condizioni possibili nell'esecuzione degli ordini. Con l'eliminazione della regola di concentrazione degli scambi, MiFID ha riformulato profondamente questo obbligo, che si articola in quattro elementi:

1. **Strategia scritta** — Elaborazione di una strategia di esecuzione che selezioni le venues e il loro utilizzo per tipologia di strumenti.
2. **Selezione venues** — Individuazione delle sedi che permettono il miglior risultato possibile in modo duraturo.
3. **Corrispettivo totale** — Per clienti al dettaglio, il criterio è il corrispettivo totale: prezzo più tutti i costi di esecuzione.
4. **Revisione periodica** — Aggiornamento almeno annuale della strategia, con verifiche più frequenti se necessario.

La best execution è intesa in senso **relativo**: non la miglior esecuzione in astratto possibile, ma la migliore ottenibile nell'ambito delle sedi preventivamente selezionate con la dovuta diligenza professionale.

(slide 10–13)

6.8. La disciplina degli incentivi (inducement)

Definizione 6.4. La materia degli inducements si è affacciata con MiFID 2004. La percezione di incentivi può indurre l'intermediario ad agire in modo distorto, anche a prescindere da un conflitto in senso tecnico. La regola di base è che **gli incentivi sono vietati, salvo eccezioni**.

In base all'art. 24, par. 9, MiFID II, i pagamenti o benefici sono ammessi solo se:

1. **Qualità del servizio** — Hanno lo scopo di accrescere la qualità del servizio fornito al cliente.
2. **Interesse del cliente** — Non pregiudicano il dovere di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del cliente.
3. **Trasparenza** — Esistenza, natura e importo devono essere comunicati chiaramente al cliente prima della prestazione.

   Nella **consulenza indipendente** gli incentivi sono vietati del tutto (salvo benefici non monetari di modesta entità). Nella **gestione di portafogli**, eventuali incentivi ricevuti devono essere restituiti alla clientela.

(slide 14)

6.9. Product governance e product intervention

Definizione 6.5. La crisi finanziaria del 2008 ha evidenziato l'insufficienza delle sole regole sulla "vendita". MiFID II ha introdotto regole che presidiano il processo di creazione e strutturazione del prodotto, intervenendo a monte, nella fase "genetica". Il processo si articola in quattro momenti:

1. **Produttore** — Individua il target market potenziale per ciascuno strumento finanziario.
2. **Distributore** — Valuta il prodotto alla luce della clientela di riferimento e definisce il target market effettivo.
3. **Riesame periodico** — Verifica regolare della coerenza del prodotto con le esigenze del target.
4. **Product intervention** — ESMA o Autorità nazionali possono vietare o limitare prodotti ritenuti dannosi per gli investitori.

Misure di product intervention sono già state adottate da ESMA e Consob, ad esempio con riguardo a **opzioni binarie** e **contratti differenziali** offerti a clienti al dettaglio.

(slide 15)

6.10. La disciplina dei contratti

Definizione 6.6. L'art. 23 TUF stabilisce l'obbligo di **forma scritta** per i contratti aventi ad oggetto servizi di investimento, con consegna di un esemplare al cliente. La violazione è sanzionata con **nullità relativa**, invocabile solo dall'investitore.

1. **Forma scritta** — Derogabile per motivate ragioni o per la natura professionale dei contraenti, su previsione Consob.
2. **Nullità del rinvio agli usi** — È nulla ogni pattuizione che rinvii agli usi la determinazione del corrispettivo (art. 23, comma 2).
3. **Contenuto minimo** — L'art. 37 Reg. intermediari specifica: servizi, costi, modalità ordini, rendicontazione, procedure stragiudiziali.
4. **Derivati** — Non si applica l'art. 1933 c.c. (eccezione di gioco), dando certezza all'efficacia delle operazioni in derivati.

(slide 16)

6.11. La classificazione dei clienti

Definizione 6.7. MiFID individua tre categorie di investitori, in funzione delle quali viene graduata la portata delle regole di condotta. La classificazione è **mobile**: un cliente può chiedere di passare in una categoria superiore o inferiore. Le categorie, in ordine gerarchico decrescente di competenza (e quindi crescente livello di tutela), sono:

1. **Controparti qualificate**
2. **Clienti professionali**
3. **Clienti al dettaglio**

I clienti professionali si dividono in:

- **Professionali di diritto** — banche, imprese di investimento, imprese di grandi dimensioni con almeno 2 requisiti su 3: bilancio $\geq$ 20 milioni di euro, fatturato $\geq$ 40 milioni di euro, fondi propri $\geq$ 2 milioni di euro.
- **Professionali su richiesta** — per i quali l'intermediario deve verificare competenza, esperienza e conoscenze.

Con MiFID II la distinzione tra regole per clienti al dettaglio e professionali si è molto attenuata.

(slide 17)

6.12. Esternalizzazione e separazione patrimoniale

Definizione 6.8.

6.12.1. Esternalizzazione (outsourcing)

L'art. 31 del Reg. 565/2017 sottopone l'outsourcing di funzioni essenziali a precisi vincoli per evitare lo "svuotamento" dell'intermediario:

- Non deve determinare delega di responsabilità degli organi aziendali.
- Non deve alterare rapporti e obblighi verso la clientela.
- Non deve compromettere le condizioni di autorizzazione.
- L'ESMA ha specificato regole per il **cloud computing**.

6.12.2. Separazione patrimoniale

L'art. 22 TUF sancisce che strumenti finanziari e somme di denaro dei clienti costituiscono **patrimonio distinto** da quello dell'intermediario e degli altri clienti:

- Non ammesse azioni dei creditori dell'intermediario.
- Non operano compensazioni legali o giudiziali.
- Eccezione: somme di denaro affidate a banche (art. 1834 c.c.).
- Violazione: sanzione penale (art. 168 TUF).

(slide 18)

6.13. Responsabilità e conseguenze della violazione

L'art. 23, comma 6, TUF prevede che nei giudizi di risarcimento spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite (nn. 26724-26725/2007) ha chiarito che dalla violazione delle regole di condotta può discendere **responsabilità** dell'intermediario, ma **non la nullità** dei contratti.

- **Responsabilità contrattuale/precontrattuale** — La violazione delle regole di condotta genera responsabilità, non nullità, salvo espressa previsione di legge.
- **Contenzioso sui derivati** — Ampio dibattito su mark to market e costi impliciti. Alcune Corti hanno dichiarato la nullità per illiceità della causa, ma la giurisprudenza più recente evolve in direzione diversa.
- **Derivati della PA** — Cass. Sez. Un. n. 8770/2020: portata che travalica l'ambito della PA, con delicati profili di diritto internazionale privato.

6.13.1. Sanzioni amministrative e ADR

Sanzioni amministrative — Art. 190 TUF: irrogate da Consob o Banca d'Italia. Dal D.Lgs. 72/2015 (recepimento CRD IV), i destinatari sono in via generale le società. Sanzioni agli esponenti aziendali solo in casi di particolare gravità (art. 190-bis TUF).

Arbitro Controversie Finanziarie (ACF) — L'ACF (Delibera Consob n. 19602/2016) consente all'investitore retail di ottenere decisioni rapide, senza costi né obbligo di assistenza

legale, per risarcimenti fino a **500.000 euro**. Gli intermediari sono obbligati ad aderire. La mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. *(slide 19–20)*

6.14. Regole specifiche per i singoli servizi

Definizione 6.9. Oltre ai criteri generali, sussistono disposizioni specifiche per ciascun servizio. La disciplina risulta dal **cumulo** delle regole generali, caratterizzanti e specifiche.

- **Negoziazione ed esecuzione ordini** — Registrazione e assegnazione puntuale, esecuzione in successione, regole su aggregazione ordini e internalizzazione sistematica.
- **Ricezione e trasmissione ordini** — Appropriatezza e strategia di trasmissione per la best execution; regole di gestione ordini applicabili per analogia.
- **Collocamento** — Regole rafforzate su conflitti di interessi, inducement e assegnazione degli strumenti a chiusura (art. 43 Reg. 565/2017).

6.14.1. Gestione di portafogli

Sottoposta alla regola di adeguatezza. L'art. 24 TUF prevede:

- Istruzioni vincolanti del cliente.
- Diritto di recesso in qualsiasi momento.
- Procura scritta per singola assemblea per il voto.
- Divieto di trattenere incentivi (comma 1-bis).

Il contratto deve indicare strumenti ammessi, obiettivi, rischio, eventuale leva, benchmark (se significativo) o VaR, e metodo di valutazione.

6.14.2. Consulenza in materia di investimenti

MiFID II distingue tra consulenza **indipendente** e **non indipendente**:

- **Indipendente** — Valutazione di una congrua gamma di strumenti, divieto di incentivi.
- **Non indipendente** — Gamma potenzialmente più ristretta.
- Obbligo di informare il cliente sulla natura della consulenza.
- Presidi rafforzati su conflitti di interessi.

Consulenza e gestione costituiscono il vero "cuore" del sistema MiFID.

(slide 21–22)

6.15. L'offerta fuori sede e le tecniche di comunicazione a distanza

Definizione 6.10.

6.15.1. L'offerta fuori sede

L'art. 30 TUF definisce "offerta fuori sede" la promozione e il collocamento di strumenti finanziari e servizi di investimento in luogo diverso dalla sede dell'intermediario. Non è un servizio autonomo, ma una **modalità particolare** di offerta con tutele rafforzate.

- **Jus poenitendi** — Diritto di recesso entro 7 giorni dalla sottoscrizione per collocamento di strumenti finanziari e gestione portafogli (art. 30, comma 6).
- **Consulenti finanziari** — Obbligo di avvalersi di consulenti abilitati all'offerta fuori sede, iscritti in un albo unico.
- **Responsabilità solidale** — L'intermediario risponde in solido dei danni arrecati dal consulente, anche per responsabilità penale (art. 31, comma 3).

Non costituisce offerta fuori sede quella effettuata nei confronti di **clienti professionali**, né l'offerta di strumenti propri a esponenti aziendali o dipendenti dell'emittente.

6.15.2. Tecniche di comunicazione a distanza

L'art. 32 TUF disciplina le tecniche di contatto con la clientela diverse dalla pubblicità che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e dell'offerente. La Direttiva 2002/65/CE (recepita nel Codice del consumo) rafforza la tutela con:

1. **Informativa precontrattuale** — Obblighi dettagliati su fornitore, servizio, contratto e ricorso.
2. **Diritto di recesso** — 14 giorni (30 per assicurazioni vita) senza penali né motivazione.
3. **Divieto di fornitura non richiesta** — Nessun obbligo di pagamento per servizi non richiesti.
4. **Sanzioni** — Da 5.000 a 50.000 euro per violazione, raddoppiate in caso di gravità o recidiva.

L'art. 25-bis TUF estende le regole di condotta anche a **depositi strutturati** e prodotti finanziari bancari diversi dagli strumenti finanziari. L'art. 25-ter TUF rinvia al Codice delle Assicurazioni per i prodotti di investimento assicurativi, con potere regolamentare Consob.

(slide 23–24)

6.16. Conclusioni e punti chiave

La disciplina della prestazione dei servizi di investimento rappresenta un sistema **articolato e pervasivo**, in continua evoluzione sotto la spinta del diritto europeo.

- **Centralità dell'organizzazione** — L'organizzazione interna è il cardine su cui poggiano conflitti di interessi, best execution e product governance.
- **Tutela multilivello** — Adeguatezza, appropriatezza e best execution graduano la protezione in funzione del servizio e della natura dell'investitore.

- **Armonizzazione europea** — MiFID II e il Reg. 565/2017 dettano standard comuni direttamente applicabili, con margini ristretti per il legislatore nazionale.
- **Sfide aperte** — Contenzioso sui derivati, product intervention, digitalizzazione dei servizi e responsabilità del produttore restano terreni in evoluzione.

(slide 25)

7 | La Gestione Collettiva del Risparmio

Fonte: DMF_Slide_06-07_Gestione-Collettiva-del-Risparmio.pdf — *25 slide*

7.1. Introduzione

Il corso ripercorre l'evoluzione normativa, le strutture organizzative e le regole che governano gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) in Italia: dalla disciplina europea di riferimento, alle categorie di OICR, ai soggetti coinvolti (SGR, depositario), al regolamento del fondo, fino alle diverse tipologie di fondi (OICVM, FIA, fondi europei specializzati) e alle forme societarie di investimento collettivo (SICAV, SICAF, SIS). *(slide 1)*

7.2. Capitolo 1 – L'evoluzione normativa della gestione collettiva

Il quadro normativo della gestione collettiva si è evoluto principalmente sulla base della disciplina comunitaria. La **Direttiva UCITS (85/611/CEE)** ha disciplinato gli OICR aperti armonizzati, mentre la **Direttiva AIFMD (2011/61/UE)** ha colmato una lacuna significativa regolamentando i gestori di fondi alternativi.

Linea temporale delle tappe principali:

Tappa	Anno	Evento
01	1983	Introduzione dei fondi comuni in Italia
02	1998	Testo Unico Finanziario (TUF)
03	2011	Direttiva AIFMD
04	2014-2015	Recepimento della AIFMD in Italia

(slide 2)

7.3. Definizione di gestione collettiva del risparmio e di OICR

Definizione 7.1. La **gestione collettiva del risparmio** è definita come "il servizio che si realizza attraverso la gestione di OICR e dei relativi rischi".

Un **OICR** (Organismo di Investimento Collettivo del Risparmio) è "l'organismo istituito per la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio".

La nozione si articola in quattro elementi costitutivi:

- **Raccolta del patrimonio**: tra una pluralità di investitori, mediante emissione e offerta di quote o azioni.
- **Gestione in monte**: nell'interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi.
- **Investimento**: in strumenti finanziari, crediti, partecipazioni o altri beni.
- **Politica predeterminata**: secondo una strategia di investimento definita ex ante.

(slide 3)

7.4. Elementi qualificanti della nozione di OICR

Definizione 7.2. La nozione di OICR si qualifica attraverso quattro elementi:

- **Pluralità degli investitori**: la gestione collettiva si distingue dalla gestione individuale per la sua natura strutturalmente rivolta a una pluralità di soggetti. Il requisito opera in astratto e ricomprende anche casi con un solo investitore di fatto.
- **Autonomia gestionale**: i partecipanti non dispongono di poteri connessi alla gestione operativa dell'OICR. L'autonomia è riferita alla gestione operativa e delle attività in portafoglio.
- **Politica di investimento**: deve essere predefinita prima dell'assunzione degli impegni, vincolante per il gestore, e sufficientemente specifica con elementi di finanziarietà.
- **Finalità finanziaria**: l'OICR deve generare un rendimento finanziario attraverso una gestione improntata sulla diversificazione del rischio e sulla correlazione rischio-rendimento.

(slide 4)

7.5. Soggetti esclusi dalla disciplina OICR

Definizione 7.3. Sono esclusi dalla disciplina OICR quattro categorie di soggetti:

1. **Istituzioni sovranazionali**: BCE, BEI, FMI e altre istituzioni internazionali, quando gestiscono FIA per finalità di interesse pubblico.
2. **Banche centrali**: banche centrali nazionali ed enti pubblici che gestiscono fondi pensionistici.
3. **Società di partecipazione**: società che detengono partecipazioni per realizzare strategie imprenditoriali di lungo termine.
4. **Altri soggetti**: regimi di partecipazione dei lavoratori, società di cartolarizzazione, forme pensionistiche.

(slide 5)

7.6. Le categorie generali di OICR: aperti, chiusi, OICVM e alternativi

Definizione 7.4. Gli OICR si distinguono anzitutto in base al regime di rimborso:

OICR Aperti Consentono ai partecipanti di chiedere il rimborso del loro investimento secondo modalità e frequenze previste dal regolamento. Il patrimonio è soggetto a continue variazioni per nuove sottoscrizioni e rimborsi. La frequenza dei rimborsi deve essere almeno annuale secondo i provvedimenti attuativi del TUF.

OICR Chiusi Gli investitori non hanno diritto al rimborso prima della scadenza del fondo. Il gestore può decidere rimborsi anticipati in via episodica. Il patrimonio non presenta l'elemento di continua variabilità tipico degli OICR aperti.

Una seconda distinzione, trasversale, riguarda il regime regolamentare applicabile:

1. **OICVM**: OICR aperti conformi alla Direttiva UCITS, con rimborso almeno quindicinale.
2. **OICR Alternativi**: tutti gli OICR non rientranti nella Direttiva UCITS, disciplinati dalla AIFMD.

(slide 6)

7.7. Capitolo 2 – Il fondo comune di investimento: definizione e autonomia patrimoniale

Definizione 7.5. Il **fondo comune** è "l'OICR costituito in forma di patrimonio autonomo, suddiviso in quote, istituito e gestito da un gestore". Si tratta di un patrimonio autonomo privo di personalità giuridica ma dotato di precise regole organizzative.

Caratteristiche principali:

- **Autonomia patrimoniale**: il patrimonio del fondo è distinto da quello della SGR, dei partecipanti e di ogni altro patrimonio gestito.
- **Protezione**: non sono ammesse azioni dei creditori della SGR o del depositario sul patrimonio del fondo.
- **Diritti degli investitori**: le azioni dei creditori dei singoli investitori sono ammesse solo sulle quote di partecipazione.

(slide 7)

7.8. I soggetti della gestione collettiva

La gestione collettiva coinvolge tre soggetti principali:

- **Investitori**: fanno affluire i capitali al fondo. La platea può essere più o meno ampia e diffusa, dal pubblico indistinto agli investitori professionali.

- **Società di Gestione (SGR)**: istituisce e gestisce il fondo. Deve essere autorizzata dalla Banca d'Italia e iscritta nell'apposito albo.
- **Depositario**: custodisce materialmente le attività del fondo e controlla l'operato della società di gestione.

(slide 8)

7.9. Le Società di Gestione del Risparmio (SGR): requisiti costitutivi

Definizione 7.6. L'attività di istituzione e gestione dei fondi è riservata alle SGR e alle società omologhe autorizzate in altri Stati UE. L'accesso all'attività è subordinato al rilascio di un'autorizzazione amministrativa da parte della Banca d'Italia.

Requisiti per l'autorizzazione:

1. **Forma societaria**: società per azioni con sede legale e direzione generale in Italia.
2. **Capitale minimo**: ammontare determinato dalla Banca d'Italia in via generale.
3. **Requisiti soggettivi**: esponenti aziendali e partecipanti al capitale devono possedere requisiti specifici.
4. **Programma di attività**: presentazione di programma iniziale e relazione sulla struttura organizzativa.

(slide 9)

7.10. L'Albo delle SGR: le due sezioni

Definizione 7.7. L'albo delle SGR si articola in due sezioni distinte:

- **Sezione I**: SGR autorizzate alla gestione di OICVM, rientranti nell'ambito della Direttiva UCITS. Fondi aperti armonizzati con caratteristiche definite dalla normativa europea; rimborso almeno quindicinale e limiti di investimento stringenti.
- **Sezione II**: SGR autorizzate alla gestione di fondi alternativi (FIA), disciplinati dalla AIFMD. Fondi con maggiore flessibilità operativa. Una SGR può essere iscritta in entrambe le sezioni se intende gestire entrambe le categorie.

Nota importante: per i gestori di FIA riservati con patrimonio sotto soglia (100 milioni, oppure 500 milioni con condizioni) si applicano requisiti semplificati, incluso un capitale minimo ridotto a 50.000 euro.

(slide 10)

7.11. Il depositario: funzioni e responsabilità

Definizione 7.8. Per ciascun OICR il gestore deve conferire l'incarico di depositario a un unico soggetto. Le funzioni del depositario vanno oltre la semplice custodia, configurandolo come soggetto di controllo continuativo.

Le tre funzioni principali sono:

- **Custodia**: detiene materialmente gli strumenti finanziari e le somme di denaro del fondo.
- **Controllo**: verifica la legittimità delle operazioni e la conformità alle norme.
- **Calcolo del valore**: accerta la correttezza del calcolo del valore delle quote dell'OICR.

Responsabilità del depositario: il depositario è responsabile nei confronti del gestore e dei partecipanti di ogni pregiudizio subito in conseguenza dell'inadempimento dei propri obblighi.

- *Responsabilità per perdita*: in caso di perdita degli strumenti finanziari in custodia, il depositario deve restituire strumenti della stessa specie o una somma equivalente, salvo prova di caso fortuito o forza maggiore.
- *Obbligo di comunicazione*: gli amministratori e i sindaci del depositario devono riferire senza ritardo alle Autorità di vigilanza sulle irregolarità riscontrate.

(slide 11–12)

7.12. Capitolo 3 – Il regolamento del fondo: natura e procedura

Definizione 7.9. Il rapporto tra investitore e società di gestione ha natura contrattuale e il suo contenuto è stabilito dal **regolamento del fondo**. Si tratta di un documento standardizzato, predisposto unilateralmente dalla SGR.

Il ciclo di vita del regolamento si articola in quattro fasi:

- **Predisposizione**: la SGR redige il regolamento seguendo gli schemi e le indicazioni della Banca d'Italia.
- **Approvazione**: il regolamento è sottoposto all'approvazione della Banca d'Italia (salvo FIA riservati).
- **Adesione**: l'investitore aderisce al regolamento senza possibilità di modificarlo.
- **Modifiche**: le modifiche seguono la stessa procedura di approvazione del regolamento iniziale.

(slide 13)

7.13. Contenuto minimo del regolamento del fondo

Definizione 7.10. Il regolamento del fondo deve contenere, come minimo, i seguenti elementi:

- **Denominazione e durata**: identificazione del fondo e periodo di operatività.
- **Modalità di partecipazione**: termini di emissione, sottoscrizione e rimborso delle quote.
- **Criteri di investimento**: organi competenti e criteri di ripartizione degli investimenti.
- **Tipologie di beni**: strumenti finanziari e valori in cui investire il patrimonio.
- **Proventi e risultati**: criteri di determinazione e modalità di distribuzione.
- **Spese e provvigioni**: oneri a carico del fondo, della SGR e dei partecipanti.

(slide 14)

7.14. Le quote di partecipazione

Definizione 7.11. La partecipazione al fondo è incorporata in **quote** rappresentate da certificati. Si tratta di strumenti finanziari con natura di titoli di credito causali.

- **Certificati singoli**: ogni quota può essere rappresentata da un certificato individuale emesso al portatore o nominativo, a scelta del sottoscrittore. Il certificato incorpora il diritto dell'investitore alla liquidazione del controvalore del suo investimento.
- **Certificato cumulativo**: nella prassi si utilizza spesso un certificato cumulativo rappresentativo di una pluralità di quote, tenuto in deposito presso il depositario. Questa soluzione semplifica la gestione amministrativa e riduce i rischi connessi alla circolazione fisica dei certificati.

Il partecipante può richiedere in ogni momento l'emissione del certificato singolo, tornando al regime cartolare tradizionale.

(slide 15)

7.15. Capitolo 4 – Tipologie di fondi comuni di investimento

Il Ministro dell'economia definisce le caratteristiche generali delle varie tipologie di fondi ammesse nell'ordinamento nazionale. La classificazione riflette la distinzione tra fondi armonizzati e alternativi:

- **OICVM Italiani**: fondi aperti conformi alla Direttiva UCITS.
- **FIA Aperti**: fondi aperti non conformi a UCITS.
- **FIA Chiusi**: investiti in beni meno liquidi.
- **FIA Immobiliari**: specializzati in investimenti immobiliari.
- **FIA Riservati**: destinati a investitori professionali.

(slide 16)

7.16. OICVM italiani: caratteristiche principali

Definizione 7.12. Gli OICVM italiani presentano quattro caratteristiche principali:

- **Investimenti quotati**: patrimonio investito essenzialmente in strumenti quotati e del mercato monetario con elevata liquidità.
- **Limiti stringenti**: investimento in strumenti non quotati limitato al 10% del patrimonio.
- **Derivati controllati**: utilizzo di strumenti derivati soggetto a limitazioni per evitare finalità speculative.
- **Divieti specifici**: divieto di investire in metalli preziosi e di vendere allo scoperto strumenti finanziari.

Gli OICVM rappresentano il nucleo storico della gestione collettiva, caratterizzati da un elevato livello di protezione degli investitori attraverso regole prudenziali stringenti.

(slide 17)

7.17. FIA chiusi e FIA immobiliari

Definizione 7.13. **FIA Chiusi** Investiti in strumenti non quotati, beni immobili, crediti o altri beni in misura almeno pari al 20% del patrimonio.

- Raccolta mediante una o più emissioni di quote.
- Sottoscrizione entro 24 mesi dalla commercializzazione.
- Maggiore flessibilità negli investimenti.
- Adatti per strategie di lungo periodo.

FIA Immobiliari Sottospecie dei FIA chiusi, specializzati nel comparto degli investimenti immobiliari.

- Almeno 2/3 del patrimonio in immobili.
- Raccolta in denaro o mediante conferimento di beni.
- Valutazione da esperti indipendenti.
- Regole specifiche per immobili di proprietà dello Stato.

(slide 18)

7.18. FIA Riservati: regime semplificato per investitori professionali

Definizione 7.14. I **FIA riservati** sono destinati esclusivamente agli investitori professionali e godono di un regime semplificato che riflette la maggiore capacità di autotutela dei destinatari.

- **Nessuna approvazione preventiva**: il regolamento del fondo non è soggetto all'approvazione della Banca d'Italia, consentendo maggiore rapidità operativa.
- **Limiti di investimento flessibili**: non si applicano le norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio previste per i FIA non riservati.
- **Partecipazione di non professionali**: possibile con sottoscrizione minima di 500.000 euro non frazionabile, garantendo comunque un livello adeguato di protezione.

- **Capitale ridotto per gestori**: se limitati ai soli FIA chiusi riservati, il capitale minimo richiesto scende a 500.000 euro.

(slide 19)

7.19. Fondi europei specializzati: EuVECA, EuSEF, ELTIF

Definizione 7.15. Il legislatore europeo ha introdotto tipologie specifiche di FIA con regolamentazione diretta, rispondendo a esigenze di finanziamento dell'economia reale:

- **EuVECA**: FIA specializzati nel venture capital per imprese in fase iniziale. Investimento prevalente in piccole imprese non quotate.
- **EuSEF**: FIA per l'imprenditoria sociale. Investono in imprese che forniscono servizi a persone vulnerabili o utilizzano metodi di produzione socialmente responsabili.
- **ELTIF**: fondi di investimento a lungo termine. OICR chiusi che investono in progetti infrastrutturali, società non quotate e PMI con orizzonte di medio-lungo periodo.

(slide 20)

7.20. Capitolo 5 – SICAV: Società di Investimento a Capitale Variabile

Definizione 7.16. Le **SICAV** sono OICR aperti costituiti in forma di società per azioni a capitale variabile. L'investitore assume la qualifica di azionista, cumulando la posizione di investitore e socio.

Caratteristiche principali:

- **Forma societaria**: società per azioni con oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta di proprie azioni.
- **Capitale variabile**: coincidenza necessaria tra capitale sociale e patrimonio netto, con deroga alle regole ordinarie sul capitale.
- **Autorizzazione preventiva**: costituzione subordinata ad autorizzazione della Banca d'Italia, sentita la Consob.
- **Gestione flessibile**: può gestire direttamente il proprio patrimonio o avvalersi di un gestore esterno autorizzato.

(slide 21)

7.21. SICAF e SIS: investimenti a capitale fisso

Definizione 7.17. **SICAF** (Società di Investimento a Capitale Fisso) Sono OICR chiusi in forma societaria, introdotte con il recepimento della AIFMD. Rappresentano un modello più vicino alla società per azioni tradizionale.

Caratteristiche distintive:

- Capitale fisso anziché variabile.
- Possibilità di emettere strumenti finanziari partecipativi.
- Adatte per private equity e investimenti immobiliari.
- Gestione diretta o tramite gestore esterno.

SIS (Società di Investimento Semplice) Sono SICAF autogestite con caratteristiche specifiche:

Parametro	Valore
Patrimonio massimo (limite di patrimonio netto)	25 milioni di euro
Leva finanziaria (divieto di ricorso)	0%

Le SIS effettuano investimento diretto in PMI non quotate in fase iniziale.

(slide 22)

7.22. Regole di condotta nella gestione collettiva

I gestori di OICR devono rispettare principi generali di condotta ispirati a diligenza, correttezza e trasparenza, con regole dettagliate derivanti dal **Regolamento UE n. 231/2013**.

I quattro principi cardine:

- **Interesse degli OICR**: operare nel miglior interesse degli OICR gestiti e dei partecipanti.
- **Gestione conflitti**: ridurre al minimo i conflitti di interesse e assicurare equo trattamento.
- **Gestione del rischio**: adeguate procedure per la gestione e il monitoraggio dei rischi.
- **Parità di trattamento**: assicurare equità nei confronti di tutti i partecipanti.

(slide 23)

7.23. Commercializzazione degli OICR

Definizione 7.18. Le regole di commercializzazione distinguono tra OICVM armonizzati e FIA alternativi, con procedure differenziate basate sul regime di mutuo riconoscimento europeo:

1. **OICVM**: commercializzazione libera in Italia per fondi UE conformi a UCITS, previo espletamento delle formalità previste.
2. **FIA Riservati**: notifica alla Consob. Avvio dell'attività dopo 20 giorni lavorativi se non sussistono motivi ostativi.
3. **FIA Non Riservati**: notifica con comunicazione entro 10 giorni; autorizzazione Consob per l'offerta al pubblico.
4. **Pre-commercializzazione**: fornire informazioni a potenziali investitori professionali senza costituire offerta pubblica.

(slide 24)

7.24. Operatività transfrontaliera e prospettive

Passaporto europeo: i gestori italiani possono operare in altri Stati UE mediante succursali o in libera prestazione di servizi. Analogamente, i gestori UE possono operare in Italia. La AIFMD ha esteso questa possibilità anche ai gestori di fondi alternativi extra-UE, con regime autorizzativo specifico.

Armonizzazione crescente: l'evoluzione normativa tende verso un livellamento sostanziale tra OICVM e FIA alternativi, riducendo le differenze regolamentari. L'introduzione di fondi specializzati europei (EuVECA, EuSEF, ELTIF) dimostra la crescente specializzazione del settore.

Conclusione: la gestione collettiva del risparmio rappresenta un pilastro fondamentale del sistema finanziario, caratterizzato da un quadro normativo complesso e in continua evoluzione, volto a bilanciare protezione degli investitori, efficienza dei mercati e sostegno all'economia reale.

(slide 25)

8 | I Sistemi di Negoziazione: dall'evoluzione storica dei mercati alla disciplina MiFID II

Fonte: DMF_Slide_08-09_Sistemi-di-Negoziazione.pdf — *25 slide*

8.1. Introduzione: un viaggio attraverso l'evoluzione dei mercati finanziari

Il percorso storico dei sistemi di negoziazione va dalla privatizzazione delle borse alla rivoluzione digitale portata da MiFID II. Il capitolo (Capitolo XIII) ricostruisce le tappe principali dell'evoluzione dei mercati finanziari europei e italiani:

1. **1993 — Direttiva 93/22/CEE**: introduzione del mutuo riconoscimento per intermediari e mercati nell'Unione Europea.
2. **1996 — Privatizzazione**: trasformazione della Borsa italiana in società per azioni, abbandono della forma di ente pubblico.
3. **MiFID I**: introduzione dei sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) e fine del monopolio dei mercati regolamentati.
4. **MiFID II**: nuovi sistemi organizzati di negoziazione (OTF), trading obligation e regole per il trading algoritmico.

Questa linea del tempo costituisce la struttura portante dell'intera lezione: dal modello pubblicistico tradizionale, attraverso la privatizzazione e la liberalizzazione delle sedi di negoziazione, fino alla disciplina più recente su trasparenza, trading obligation e negoziazione algoritmica.

(slide 1–2)

8.2. Dal modello pubblico al modello privato delle borse

Storicamente si contrappongono due modelli di organizzazione delle borse valori:

Modello Pubblicistico Tradizionale (tipico dell'Europa continentale): la Borsa era un mercato "ufficiale" istituito per legge, gestito da autorità pubbliche in regime di monopolio. Caratteristiche:

- Istituzione per legge o provvedimento amministrativo
- Gestione e controllo da parte di autorità pubbliche

- Regime di monopolio
- Diritto amministrativo prevalente
- Rigidità normativa ma forte presidio pubblico

Modello Privatistico Inglese: la Borsa è un'istituzione privata basata sull'autoregolamentazione, con maggiore flessibilità nelle regole ma necessità di meccanismi sanzionatori efficaci condivisi dal gruppo. Caratteristiche:

- Istituzione privata
- Autoregolamentazione
- Meccanismi sanzionatori privati
- Maggiore snellezza operativa

Il nuovo assetto post-privatizzazione italiano. La privatizzazione dei mercati italiani (1996) ha creato un modello "misto" che combina elementi privati e controlli pubblici, giustificati dalla tutela costituzionale del risparmio. I quattro pilastri di questo assetto sono:

- **Forma societaria**: società per azioni partecipate e gestite da soggetti privati.
- **Attività d'impresa**: organizzazione e gestione del mercato con possibile scopo di lucro.
- **Regime concorrenziale**: fine del monopolio, applicabilità della disciplina antitrust.
- **Controlli pubblici**: vigilanza pervasiva per la tutela del risparmio e dell'interesse generale.

(slide 3–4)

8.3. La vigilanza sui sistemi di negoziazione

Definizione 8.1. L'architettura della vigilanza nel TUF (Testo Unico della Finanza) si articola tra Consob e Banca d'Italia, con competenze differenziate per tipologia di sede di negoziazione, cui si affianca in casi particolari ARERA.

- **Consob**: vigila sulle sedi di negoziazione per assicurare trasparenza, ordinato svolgimento delle negoziazioni e tutela degli investitori. Dispone di poteri informativi, ispettivi e di intervento.
- **Banca d'Italia**: ha competenze specifiche sulle sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato e sui sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari in euro.
- **ARERA**: condivide poteri con Consob per i mercati di derivati su energia e gas, con possibile intervento del Ministero dello Sviluppo Economico.

(slide 5)

8.4. I mercati regolamentati: requisiti del gestore e regolamento di gestione

Definizione 8.2. I mercati regolamentati. L'attività di gestione dei mercati regolamentati è

riservata a società per azioni, anche senza scopo di lucro, che devono possedere requisiti specifici analoghi a quelli degli intermediari:

1. **Forma societaria**: società per azioni con o senza scopo di lucro.
2. **Requisiti organizzativi**: stabiliti dalla Consob con proprio regolamento.
3. **Esponenti aziendali**: requisiti definiti dal Ministero dell'Economia.
4. **Assetti proprietari**: comunicazioni preventive richieste per acquisizioni significative.
5. **Autorizzazione**: rilasciata al mercato, non al gestore.

Il regolamento di gestione. Il regolamento del mercato è un atto di autonomia privata con natura negoziale, approvato dall'assemblea o dal consiglio di amministrazione della società di gestione. Il suo contenuto obbligatorio comprende:

- Condizioni di ammissione e esclusione degli operatori
- Ammissione, esclusione e sospensione degli strumenti finanziari
- Obblighi degli operatori e degli emittenti
- Modalità di accertamento e pubblicazione dei prezzi
- Tipi di contratti e quantitativi minimi
- Compensazione e regolamento delle operazioni
- Disposizioni di attuazione

Natura contrattuale: l'adesione al mercato comporta l'accettazione delle regole del regolamento, creando un contratto per adesione tra operatore e società di gestione.

(slide 6–7)

8.5. I sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) e i mercati di crescita per le PMI

Definizione 8.3. Definizione di MTF. I sistemi multilaterali di negoziazione sono assimilabili ai mercati regolamentati per microstruttura, ma con requisiti parzialmente diversi e meno pervasivi. Un MTF è un sistema multilaterale gestito da un'impresa di investimento o da un gestore del mercato che consente l'incontro di interessi multipli di acquisto e vendita in modo non discrezionale.

- **Gestori**: possono essere sia società di gestione di mercati regolamentati sia intermediari abilitati ai servizi di investimento.
- **Requisiti**: regole trasparenti, gestione sana, gestione dei conflitti di interesse, almeno tre membri attivi con possibilità di interazione reciproca.

Mercati di crescita per le PMI. MiFID II ha previsto un regime particolare per gli MTF dedicati alle piccole e medie imprese, con incentivi specifici per facilitare l'accesso al mercato dei capitali:

- **Requisiti semplificati**: flessibilità nella valutazione dell'adeguatezza degli emittenti, oneri non superiori a quelli dei mercati regolamentati.

- **Documento di ammissione**: alternativa al prospetto completo quando non è applicabile la Direttiva Prospetti, con discrezionalità delle autorità.
- **Obiettivo**: facilitare l'accesso delle PMI ai mercati finanziari con un approccio graduale e proporzionato.

(slide 8–9)

8.6. I sistemi organizzati di negoziazione (OTF)

Definizione 8.4. Gli OTF (Organised Trading Facilities) rappresentano una nuova categoria introdotta da MiFID II, caratterizzata dalla discrezionalità nell'esecuzione degli ordini e limitata a strumenti non-equity.

- **Discrezionalità**: il gestore decide se, quando e in che misura abbinare gli ordini nel sistema.
- **Strumenti ammessi**: solo strumenti finanziari diversi dalle azioni (obbligazioni, derivati, strutturati).
- **Divieti**: il gestore non può operare come internalizzatore sistematico né collegarsi ad altri OTF.

Esecuzione "matched principal": limiti specifici per le negoziazioni in cui il gestore si interpone senza esposizione al rischio di mercato, con acquisto e vendita simultanei allo stesso prezzo.

(slide 10)

8.7. I servizi di comunicazione dati

Definizione 8.5. MiFID II ha introdotto una disciplina specifica per migliorare la trasparenza delle contrattazioni attraverso tre tipologie di servizi autorizzati:

- **APA (Dispositivi di Pubblicazione)**: soggetti autorizzati a pubblicare i report delle operazioni concluse per conto delle imprese di investimento.
- **ARM (Meccanismi di Segnalazione)**: soggetti autorizzati a segnalare informazioni dettagliate sulle operazioni alle autorità competenti o a ESMA.
- **CTP (Sistemi Consolidati)**: raccolgono i report da varie trading venues in un flusso elettronico costantemente aggiornato su prezzi e volumi.

(slide 11)

8.8. I mercati regolamentati italiani

I mercati regolamentati italiani sono gestiti da Borsa Italiana S.p.a. (controllata da Euronext) e da MTS S.p.a., con una dimensione internazionale garantita anche dopo la Brexit. I principali mercati gestiti sono:

- **MTA** (Mercato Telematico Azionario): include il segmento STAR per le PMI con requisiti stringenti.
- **ETFplus**: mercato telematico degli ETF e degli ETC/ETN.
- **MOT**: mercato telematico delle obbligazioni.
- **MIV**: mercato telematico degli investment vehicles.
- **IDEM**: mercato degli strumenti derivati.
- **AIM Italia**: mercato di crescita per le PMI, con segmento professionale.

(slide 12)

8.9. Ammissione alla quotazione ufficiale: requisiti e procedura

Definizione 8.6. Requisiti per la quotazione ufficiale. L'ammissione alla quotazione è subordinata a condizioni specifiche che riguardano sia l'emittente sia gli strumenti finanziari.

Requisiti dell'emittente:

- Regolare costituzione e statuto conforme
- Bilanci degli ultimi tre esercizi pubblicati
- Revisione contabile positiva sull'ultimo bilancio
- Attiva capacità di generare ricavi
- Autonomia gestionale

Requisiti degli strumenti:

- Emissione conforme a leggi e regolamenti
- Libera negoziabilità
- Idoneità per compensazione e liquidazione
- Negoziazione equa, ordinata ed efficiente
- Capitalizzazione minima 40 milioni di euro
- Flottante minimo 25% del capitale

La procedura di ammissione si articola in cinque fasi sequenziali:

1. **Fase preparatoria**: analisi economica, finanziaria e legale dell'operazione con assistenza dello sponsor.
2. **Domanda di ammissione**: presentazione alla Borsa con dichiarazione di accettazione del regolamento.
3. **Prospetto informativo**: presentazione alla Consob del prospetto redatto con l'avallo dello sponsor.

4. **Ammissione alla quotazione**: valutazione dei requisiti dell'emittente da parte di Borsa Italiana.
5. **Ammissione alla negoziazione**: verifica della capacità degli strumenti di sostenere negoziazioni ordinate.

(slide 13–14)

8.10. Sospensione e revoca dalle negoziazioni

Borsa Italiana può disporre la sospensione o la revoca dalla negoziazione quando la regolarità del mercato non è garantita o lo richiede la tutela degli investitori.

Sospensione — cause: diffusione o mancata diffusione di notizie rilevanti, azzeramento del valore nominale, procedure concorsuali, scioglimento dell'emittente, giudizio negativo del revisore.

Revoca — cause: prolungata carenza di negoziazione, controvalore e frequenza degli scambi insufficienti, scarsa diffusione dei titoli, procedure concorsuali, sospensione protratta oltre 18 mesi.

Procedimento garantito per la revoca: avviene con comunicazione scritta, termine per deduzioni (minimo 15 giorni), possibilità di audizione e decisione entro 60 giorni. *(slide 15)*

8.11. Ammissione degli intermediari e obblighi degli operatori ammessi

Definizione 8.7. Ammissione degli intermediari. Possono partecipare alle negoziazioni soggetti autorizzati ai servizi di investimento, banche e imprese UE ed extra-UE, oltre a specifiche categorie di operatori:

- **Intermediari italiani**: soggetti autorizzati ai sensi di TUF/TUB per la negoziazione in conto proprio ed esecuzione ordini.
- **Operatori specializzati**: società che negoziano per conto proprio o derivati su merci con esenzioni specifiche.
- **Intermediari UE**: banche e imprese di investimento autorizzate in Stati comunitari.
- **Intermediari extra-UE**: imprese iscritte nel registro ESMA o autorizzate in Stati con accordi con la Consob.

Obblighi degli operatori ammessi. Gli intermediari devono rispettare elevati standard di correttezza, trasparenza, diligenza e professionalità, con divieti specifici per tutelare l'integrità dei mercati:

- **Qualificazione professionale**: addetti con conoscenza delle regole, delle modalità di funzionamento e degli strumenti tecnici; compliance officer con rapporti diretti con la vigilanza di Borsa.

- **Sistemi e procedure**: controlli dell'attività di negoziazione, procedure di cancellazione ordini, compensazione e garanzia adeguate alle caratteristiche dell'impresa.
- **Information technology**: unità interna adeguata per continuità e puntualità dei sistemi, con referente reperibile durante l'orario di mercato.
- **Divieti di condotta**: sono vietati gli atti che creano impressioni false, che ostacolano altri operatori, le operazioni fittizie, gli accordi di storno e le negoziazioni durante le sospensioni.

(slide 16–17)

8.12. L'attività di negoziazione sul MTA e la formazione dei prezzi

Le fasi della negoziazione sul MTA. Le negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario si articolano in tre fasi principali con meccanismi automatici di abbinamento degli ordini:

1. **Asta di apertura**: pre-asta con calcolo del prezzo teorico, seguita dall'apertura con conclusione dei contratti.
2. **Negoziazione continua**: abbinamento automatico per le quantità disponibili secondo la priorità prezzo-tempo.
3. **Asta di chiusura**: determinazione del prezzo ufficiale, di riferimento e di controllo.

Figura — schema dell'order book e del matching engine: mostra il flusso degli ordini in arrivo (bid/ask) che vengono abbinati automaticamente in un motore di negoziazione (matching engine), con priorità agli ordini a prezzo migliore ('price-matched trades') e distinzione tra ordini in attesa e negoziazioni concluse.

La formazione dei prezzi. Il sistema telematico calcola diversi tipi di prezzi secondo criteri gerarchici, per garantire trasparenza ed efficienza nelle negoziazioni:

- **Prezzo teorico d'asta**: determinato in pre-asta come il prezzo che negozia la maggiore quantità, con il minor volume non negoziabile e tenendo conto della pressione di mercato.
- **Prezzo ufficiale**: prezzo medio ponderato dell'intera quantità di uno strumento negoziata durante la seduta.
- **Prezzo di riferimento**: prezzo d'asta di chiusura, oppure media ponderata dei contratti in un intervallo specifico se l'asta non è disponibile.
- **Prezzo dinamico e statico**: il prezzo dinamico è dato dall'ultimo contratto o dal riferimento precedente; il prezzo statico è il riferimento precedente in apertura, o quello di conclusione dopo l'asta.

(slide 18–19)

8.13. Risoluzione delle controversie nei mercati regolamentati

La natura privatistica della società di gestione comporta l'utilizzo di rimedi contrattuali per la risoluzione delle controversie: autorità giudiziaria ordinaria o arbitrato, con un sistema articolato

di tutele.

Giurisdizione ordinaria: competenza esclusiva del Foro di Milano per:

- controversie sui corrispettivi;
- diniego di ammissione alla quotazione;
- revoca dell'ammissione.

Arbitrato rituale: per tutte le altre controversie derivanti dal Regolamento:

- collegio arbitrale di tre membri;
- applicazione del codice di procedura civile;
- preventivo ricorso al Collegio dei Probiviri.

Collegio dei Probiviri: composto da tre membri indipendenti nominati dal Consiglio di Amministrazione di Borsa Italiana. Decide entro 30 giorni con valore interlocutorio; la decisione è sostituita dal lodo arbitrale se questo viene instaurato. *(slide 20)*

8.14. Trasparenza pre-trade e post-trade

Definizione 8.8. MiFID II ha introdotto regole pervasive di trasparenza per tutte le trading venues, bilanciando le esigenze informative con le regole di microstruttura dei mercati.

- **Pre-Trade Transparency**: obblighi di pubblicazione delle condizioni di negoziazione prima della conclusione delle operazioni, per facilitare il confronto tra le diverse sedi.
- **Post-Trade Transparency**: pubblicazione tempestiva delle informazioni sulle operazioni concluse, con consolidamento dei dati tramite i servizi autorizzati (APA, ARM, CTP).

Il Regolamento MiFIR stabilisce regole direttamente applicabili, con un sistema articolato di eccezioni e deroghe per bilanciare trasparenza ed efficienza.

(slide 21)

8.15. Trading obligation

Definizione 8.9. MiFID II reintroduce parzialmente la concentrazione delle operazioni, richiedendo che determinate negoziazioni siano eseguite su trading venues autorizzate.

- **Azioni e strumenti equity**: esecuzione obbligatoria su un mercato regolamentato, su un MTF, oppure tramite un internalizzatore sistematico.
- **Derivati EMIR**: disciplina analoga per i derivati soggetti al Regolamento EMIR, con possibilità di ricorrere agli OTF.
- **Eccezioni**: ordini non sistematici, irregolari, non frequenti, oppure conclusi tra controparti professionali senza contributo alla formazione dei prezzi.

(slide 22)

8.16. Negoziazione algoritmica e high frequency trading

Definizione 8.10. La negoziazione algoritmica determina automaticamente i parametri degli ordini con intervento umano minimo. L'high frequency trading (HFT) utilizza infrastrutture a bassa latenza con elevato traffico infra-giornaliero. Tre indicatori sintetici caratterizzano l'HFT:

- **Latenza $<$ 1 ms**: frazioni di secondo per l'esecuzione degli ordini, grazie a co-ubicazione (co-location) e accesso elettronico veloce.
- **Intervento umano = 0**: il sistema determina automaticamente inizializzazione, generazione, trasmissione ed esecuzione degli ordini.
- **Messaggi dell'ordine di 1000s**: elevato traffico di ordini, quotazioni e cancellazioni in una singola giornata.

La disciplina prevede tre presidi principali:

- **Controlli sui sistemi e sul rischio**: resilienza, capacità adeguata, soglie e limiti appropriati, prevenzione degli ordini erronei.
- **Prevenzione degli abusi**: controlli per impedire un utilizzo contrario al Regolamento sugli abusi di mercato o alle regole della sede di negoziazione.
- **Continuità operativa**: meccanismi per rimediare ai malfunzionamenti, con verifica e monitoraggio adeguati.

(slide 23)

8.17. Il Regolamento EMIR

Definizione 8.11. Il Regolamento europeo sulle infrastrutture di mercato (EMIR) nasce dalla crisi finanziaria del 2008 per rafforzare il mercato dei derivati OTC standardizzati. I suoi cinque elementi cardine, in ordine gerarchico (dalla figura a piramide), sono:

1. **Controparti centrali (CCP)**
2. **Obbligo di compensazione**
3. **Obbligo di segnalazione**
4. **Gestione del rischio bilaterale**
5. **Repertori di dati sulle negoziazioni**

Le CCP si interpongono tra le controparti, agendo come acquirente per ogni venditore e come venditore per ogni acquirente. I repertori di dati raccolgono e conservano centralmente le registrazioni relative ai derivati.

Figura — piramide a 5 livelli del Regolamento EMIR. Illustra la gerarchia concettuale della disciplina: al vertice le controparti centrali, alla base i repertori di dati, con al centro gli obblighi di compensazione, segnalazione e gestione del rischio bilaterale. Se ne trae che l'infrastruttura post-crisi 2008 combina intermediazione del rischio (CCP), obblighi procedurali (compensazione, segnalazione) e trasparenza informativa (repertori dati).

(slide 24)

8.18. Conclusione: verso il futuro dei mercati finanziari

L'evoluzione dei sistemi di negoziazione continua con sfide sempre nuove: dalla tecnologia algoritmica alla trasparenza, dalla tutela degli investitori all'efficienza dei mercati. Sei direttrici sintetizzano le sfide future del settore:

- Innovazione Tecnologica
- Tutela Investitori
- Efficienza
- Trasparenza
- Concorrenza
- Stabilità

Figura — diagramma a fiore a sei petali con le sei direttrici sopra elencate. Mostra come le sfide future dei mercati finanziari si dispongano attorno a un nucleo comune, senza gerarchia tra loro.

Il percorso dai mercati pubblici monopolistici alle moderne trading venues multilaterali dimostra la capacità del sistema finanziario di adattarsi, innovare e rispondere alle esigenze di un'economia globale in continua evoluzione. *(slide 25)*

9 | La Finanza Sostenibile (ESG)

Fonte: DMF_Slide_10_Finanza-Sostenibile-ESG.pdf — *12 slide*

9.1. Introduzione: un nuovo paradigma finanziario

La finanza sostenibile (ESG) rappresenta un nuovo paradigma che integra criteri **ambientali**, **sociali** e di **governance** nelle decisioni finanziarie, con l'obiettivo di creare valore nel lungo periodo. *(slide 1)*

9.2. Cos'è la Finanza Sostenibile e l'acronimo ESG

Definizione 9.1. La finanza sostenibile applica il concetto di **sviluppo sostenibile** alle attività finanziarie, indirizzando i capitali verso attività che:

- generano plusvalore economico;
- sono utili alla società;
- non danneggiano l'ambiente.

L'obiettivo finale è creare valore duraturo nel lungo periodo.

Il fenomeno si concentra su tre macro-variabili fondamentali, da cui deriva l'acronimo **ESG**:

Componente	Definizione
Environmental	Tutela dell'ambiente e lotta ai cambiamenti climatici
Social	Supporto alle fasce deboli e inclusione sociale
Governance	Corretta gestione e trasparenza aziendale

(slide 2)

9.3. Il contesto: l'urgenza del cambiamento

Lo scenario attuale è segnato da eventi climatici estremi, emergenze pandemiche e crisi economiche. L'urgenza di ridefinire il modello di sviluppo economico si intreccia con l'opportunità di realizzare una crescita duratura attraverso un piano di ripresa sostenibile.

Tre direttrici principali guidano questo cambiamento:

1. **Transizione verso economia a basse emissioni** — efficienza nell'utilizzo delle risorse naturali.
2. **Rivoluzione dei modelli produttivi** — innovazione, occupazione e competitività globale.
3. **Mobilitazione di risorse pubbliche e private** — investimenti e incentivi per la sostenibilità.

Figura (pagina 3) — Immagine di sfondo raffigurante una città colpita da un evento climatico estremo (alluvione/uragano), a illustrazione visiva dell'urgenza del cambiamento climatico che motiva l'agenda della finanza sostenibile. *(slide 3)*

9.4. Il ruolo chiave del sistema finanziario

Il settore finanziario assume un ruolo essenziale come **volano** per la trasformazione del sistema economico e dell'economia reale. È un attore fondamentale, capace di orientare gli investimenti verso un ecosistema a basse emissioni di carbonio.

L'attenzione degli investitori verso le tematiche ambientali e sociali è in crescita costante, testimoniata dall'utilizzo crescente di criteri di scelta orientati alla sostenibilità, sia nella gestione dei patrimoni sia nella raccolta di capitali sul mercato primario.

Figura (pagina 4) — Schema "Financial System" al centro, collegato da frecce a quattro ambiti: energie rinnovabili (pale eoliche, pannelli solari), edifici/infrastrutture urbane, agricoltura sostenibile ("Sustainable Agriculture") e infrastrutture eco-compatibili ("Eco-Friendly Infrastructure"). Mostra visivamente come il sistema finanziario funga da hub che orienta i capitali verso i diversi settori dell'economia reale sostenibile. *(slide 4)*

9.5. Il quadro normativo europeo: linea del tempo

Il concetto di sostenibilità è al centro dell'agenda dell'Unione Europea. Il **Piano d'Azione per la finanza sostenibile** del marzo 2018 delinea la strategia per un sistema finanziario che promuova sviluppo sostenibile sotto il profilo economico, sociale e ambientale.

Tappe principali della timeline normativa europea:

Data	Evento
Marzo 2018	Piano d'Azione per la finanza sostenibile
Giugno 2019	Adozione del Green Deal Europeo
Luglio 2021	Strategia per finanziare la transizione sostenibile
Giugno 2023	Nuovo pacchetto finanza sostenibile

Figura (pagina 5) — Fotografia delle bandiere dell'Unione Europea davanti a un edificio istituzionale, a rappresentare la sede delle istituzioni europee che hanno promosso l'agenda sulla sostenibilità. *(slide 5)*

9.6. Gli ostacoli alla transizione sostenibile

La transizione verso la finanza sostenibile incontra tre categorie principali di ostacoli:

1. **Mancanza di quadro unitario** — assenza di una tassonomia comune per identificare attività, prodotti e servizi sostenibili. Proliferazione di approcci e metodologie frammentari che generano analisi difformi e difficilmente comparabili.
2. **Complessità informativa** — difficoltà nel processo di identificazione, raccolta e analisi delle informazioni necessarie. Scarsa disponibilità di dati, bassa trasparenza e ridotto livello di standardizzazione.
3. **Integrazione normativa** — difficoltà di innestare obiettivi di sostenibilità nelle finalità tradizionali della regolazione finanziaria senza stravolgere i principi fondanti dei mercati finanziari.

(slide 6)

9.7. I tre pilastri della finanza sostenibile

Definizione 9.2. Il Piano d'Azione della Commissione europea ha stabilito **tre pilastri fondamentali** per superare gli ostacoli e favorire la transizione verso la finanza sostenibile:

1. **Tassonomia** — sistema basato su terminologia e dati scientifici per classificare le attività sostenibili.
2. **Informativa obbligatoria** — regime di disclosure per imprese finanziarie e non finanziarie sull'impatto socio-ambientale.
3. **Strumenti di supporto** — indici, standard e regole per allineare le strategie di investimento agli obiettivi UE.

(slide 7)

9.8. Il quadro normativo ESG: le quattro normative principali

Definizione 9.3. Dal 2018 è stato avviato un vasto percorso di elaborazione normativa destinato a rivoluzionare il rapporto tra operatori finanziari, investitori e imprese. I quattro atti normativi principali sono:

1. **Regolamento Tassonomia (UE) 2020/852** — sistema di classificazione delle attività economiche ecosostenibili basato su criteri scientifici.
2. **Regolamento SFDR (UE) 2019/2088** — obblighi di trasparenza in materia di sostenibilità per intermediari finanziari.
3. **Direttiva CSRD (UE) 2022/2464** — rendicontazione societaria di sostenibilità per le imprese.
4. **Regolamento Benchmark (UE) 2019/2089** — indici di riferimento UE per transizione climatica e accordo di Parigi.

(slide 8)

9.9. Il Regolamento Tassonomia: obiettivi e funzione

Definizione 9.4. La tassonomia rappresenta un sofisticato sistema di classificazione delle attività economiche sostenibili dal punto di vista ambientale. Il suo scopo principale è stimolare lo sviluppo della finanza sostenibile favorendo la patrimonializzazione di attività in linea con il Green Deal Europeo.

La tassonomia si presenta come strumento di trasparenza: richiede di valutare la sostenibilità ambientale delle attività in modo analitico, rendendo pubblica la percentuale delle attività allineate alla classificazione.

La tassonomia si articola attorno a due numeri chiave:

- **6** — gli **Obiettivi Ambientali**: aree di intervento per la sostenibilità.
- **4** — le **Condizioni**: requisiti per attività ecosostenibile.

Figura (pagina 9) — Schema grafico con icone (nuvola, goccia d'acqua, emissioni, inquinamento, ecosistema, biodiversità, ciclo delle risorse) collegate tra loro, a rappresentare visivamente la rete di aree tematiche coperte dalla tassonomia ambientale.

(slide 9)

9.10. Le quattro condizioni di ecosostenibilità

Definizione 9.5. Un'attività economica, per essere considerata ecosostenibile secondo il Regolamento Tassonomia, deve rispettare **contemporaneamente** quattro condizioni essenziali:

1. **Contributo Sostanziale** — contribuire in modo significativo ad almeno uno degli obiettivi ambientali.
2. **DNSH** (Do No Significant Harm) — non arrecare danno significativo a nessun obiettivo ambientale.
3. **Garanzie Minime** — rispettare standard internazionali su diritti umani e lavoro.
4. **Criteri Tecnici** — conformità ai criteri di vaglio tecnico specifici.

(slide 10)

9.11. I sei obiettivi ambientali (art. 9 del Regolamento Tassonomia)

Definizione 9.6. L'articolo 9 del Regolamento Tassonomia individua **sei aree di intervento prioritarie** per la sostenibilità ambientale:

1. **Mitigazione Climatica** — riduzione delle emissioni di gas serra.

2. **Adattamento Climatico** — resilienza ai cambiamenti climatici.
3. **Biodiversità** — tutela ecosistemi naturali.
4. **Risorse Idriche** — uso sostenibile e protezione acque.
5. **Prevenzione Inquinamento** — riduzione dell'inquinamento.
6. **Economia Circolare** — transizione verso circolarità.

(slide 11)

9.12. La Direttiva CSRD e il Regolamento SFDR: gli obblighi di trasparenza

Definizione 9.7. Due normative regolano la trasparenza informativa in materia di sostenibilità:

Direttiva CSRD Modifica la Direttiva NFRD estendendo gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità a tutte le grandi imprese e società quotate. Introduce requisiti più dettagliati, audit obbligatorio e il principio della **doppia materialità**.

Regolamento SFDR Introduce obblighi di disclosure per partecipanti ai mercati finanziari e consulenti finanziari. Riguarda l'integrazione dei rischi di sostenibilità e gli effetti (di questi sugli investimenti e viceversa).

Elementi comuni/caratteristiche dell'informativa richiesta:

- Informativa quantitativa e qualitativa
- Etichette digitali machine-readable
- Confluenza in database ESAP europeo (European Single Access Point)

(slide 12)

10 | Le Offerte Pubbliche di Prodotti Finanziari

Fonte: DMF_Slide_11_Offerte-Pubbliche-Prodotti-Finanziari.pdf — *15 slide*

10.1. Introduzione e quadro normativo

La disciplina delle offerte pubbliche rappresenta uno dei pilastri fondamentali della regolamentazione dei mercati finanziari, volta a garantire trasparenza e tutela degli investitori attraverso obblighi informativi stringenti e controlli preventivi.

10.1.1. Fonti normative principali

La disciplina si articola su due livelli integrati: il **TUF** italiano e il **Regolamento UE n. 1129/2017** (Regolamento Prospetto), modificato dal **Regolamento UE n. 337/2021**. Questa struttura normativa crea un sistema complesso ma coordinato di tutele.

- TUF: artt. 93-bis e seguenti
- Regolamento Prospetto UE
- Regolamenti delegati di attuazione
- Regolamento Emittenti Consob

10.1.2. Distinzione fondamentale

Esiste una netta differenza normativa tra:

- **raccolta con obbligo di rimborso** (attività bancaria riservata);
- **altre operazioni** attratte nella disciplina del mercato dei capitali.

Questa distinzione (tra raccolta bancaria di risparmio, riservata alle banche, e le altre forme di raccolta presso il pubblico che ricadono nella disciplina delle offerte pubbliche) percorre trasversalmente l'intero capitolo, come si vedrà anche a proposito dei prodotti bancari (v. sezione dedicata). *(slide 1–2)*

10.2. Definizioni chiave: offerta al pubblico e offerta pubblica di titoli

Definizione 10.1.

10.2.1. Offerta al Pubblico (TUF)

Ogni comunicazione rivolta a persone che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari, mettendo l'investitore in grado di decidere.

10.2.2. Offerta Pubblica di Titoli (Regolamento Prospetto)

Definizione del Regolamento Prospetto, sostanzialmente analoga a quella del TUF ma limitata ai "titoli" come definiti dalla MiFID II.

10.2.3. Carattere "pubblico"

Si manifesta quando l'operazione è rivolta a una pluralità di soggetti non esattamente individuabili ex ante, indipendentemente dalla forma utilizzata.

10.2.4. Portata della nozione

La definizione identifica la nozione di offerta indipendentemente dallo strumento utilizzato: offerte in Borsa, offerte indirette, a domicilio, a distanza o inviti ad offrire rientrano tutti nell'ambito applicativo.

(slide 3)

10.3. Il prodotto finanziario: nozione ampia e articolazione dei regimi

Definizione 10.2.

10.3.1. Definizione e portata

I prodotti finanziari comprendono **gli strumenti finanziari** e **ogni altra forma di investimento di natura finanziaria**. Non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari.

La nozione va ricostruita sulla base di indici interpretativi economici: si è in presenza di un investimento finanziario quando vi è impiego di capitali con attesa di rendimento correlata al rischio finanziario sottostante.

La nozione si articola in tre componenti:

1. **Strumenti finanziari** — categoria definita puntualmente dalla normativa MiFID.
2. **Altri investimenti finanziari** — ogni forma di impiego di capitali con connotazione finanziaria.
3. **Esclusioni** — prodotti di erogazione di credito: mutui, leasing, ecc.

10.3.2. Il Regolamento Prospetto: specialità e limitazione ai "titoli"

Il Regolamento UE n. 1129/2017 circoscrive il proprio ambito ai **"titoli"**, definiti mediante rinvio alla MiFID II. Questa limitazione crea un sistema a più livelli di regolamentazione, rappresentabile come una piramide a quattro livelli:

1. **Titoli (Regolamento Prospetto)** — valori mobiliari MiFID II: azioni, obbligazioni, quote di OICR chiusi.
2. **Altri strumenti finanziari** — disciplina nazionale TUF per strumenti non "titoli".
3. **Altri prodotti finanziari** — disciplina nazionale TUF per investimenti che non sono strumenti finanziari.
4. **Regimi speciali** — OICR e PRIIPs: discipline specifiche dedicate.

Nota importante: il livello di armonizzazione europeo è frammentario, ma copre le operazioni di maggiore rilevanza di mercato (azioni, obbligazioni); i regimi speciali per OICR e PRIIPs rappresentano un'altra componente significativa del sistema.

(slide 4–5)

10.4. Regimi particolari: prodotti bancari e prodotti assicurativi

10.4.1. Prodotti bancari

I depositi bancari non rappresentati da strumenti finanziari sono **esclusi** dalla disciplina dell'offerta al pubblico (art. 1, comma 1, lett. u, TUF). Questa esclusione mantiene la storica distinzione tra raccolta bancaria e raccolta di risparmio "non bancario".

La raccolta bancaria mediante emissione di strumenti finanziari (obbligazioni, certificati di deposito) rimane invece soggetta alla disciplina delle offerte pubbliche.

10.4.2. Prodotti assicurativi

La **Direttiva IDD (2016/97/UE)** ha completamente modificato il regime. I prodotti d'investimento assicurativi sono oggi disciplinati dal **Titolo IX del Codice delle Assicurazioni** e dal **Regolamento PRIIPS n. 1286/2014**.

La Consob mantiene poteri di vigilanza e controllo, sentita l'IVASS, per la tutela degli investitori in questi prodotti. *(slide 6)*

10.5. Il prospetto informativo: struttura e contenuto

Definizione 10.3. Il prospetto informativo rappresenta lo strumento centrale per assicurare trasparenza agli investitori. L'**art. 94 TUF** stabilisce che l'offerta pubblica è subordinata alla pubblicazione di un prospetto approvato dalla Consob.

01 — Comunicazione preventiva L'offerente comunica alla Consob l'intenzione di effettuare l'offerta, allegando la bozza del prospetto.

02 — Contenuto del prospetto Informazioni necessarie per un giudizio fondato su situazione patrimoniale, finanziaria, risultati economici e prospettive.

03 — Nota di sintesi Documento contenente le informazioni essenziali sull'offerta in forma sintetica e comprensibile.

04 — Forme alternative Documento unico o documenti distinti: documento di registrazione, nota informativa e nota di sintesi.

(slide 7)

10.6. Prospetti semplificati: Prospetto UE della Crescita e della Ripresa

Definizione 10.4.

10.6.1. Prospetto UE della Crescita

Regime semplificato per PMI e determinati emittenti che non hanno titoli in mercati regolamentati. Documento standardizzato, in linguaggio semplice, composto da nota di sintesi, documento di registrazione e nota informativa specifica.

- Formato standardizzato e semplificato
- Linguaggio accessibile
- Riduzione costi per PMI
- Facilitazione accesso al mercato

10.6.2. Prospetto UE della Ripresa

Introdotto dal **Regolamento UE 2021/337** con portata temporale limitata (scaduto **31 dicembre 2022**). Rivolto a emittenti con azioni già negoziate continuativamente per almeno 18 mesi.

- Limite: massimo 150% del numero di azioni già ammesse.
- Lunghezza massima: 30 facciate A4.
- Obiettivo: ridurre costi di accesso al mercato post-pandemia.

(slide 8)

10.7. Il controllo della Consob sul prospetto

10.7.1. Approvazione preventiva

Il prospetto è sottoposto al controllo preventivo della Consob. La mancata decisione nei termini **non** costituisce approvazione tacita.

10.7.2. Natura del controllo

Controllo su completezza e adeguatezza delle informazioni. È **escluso** il controllo sul merito dell'operazione o sulla sua convenienza.

10.7.3. Termini procedurali

Termini allineati alla legislazione europea. Il procedimento inizia dalla domanda, non più solo quando la documentazione è completa.

10.7.4. Poteri della Consob

Può esigere informazioni supplementari, sospendere o vietare l'offerta. Collaborazione con Banca d'Italia per titoli di debito bancari.

10.7.5. Estensione del controllo di veridicità

La Consob deve verificare la veridicità delle informazioni quando la non-veridicità risulti evidente (errori grossolani, informazioni già in possesso dell'Autorità). Il controllo non si estende alla legittimità delle operazioni, focalizzandosi sui profili informativi e di trasparenza. *(slide 9)*

10.8. Forma dei contratti e diritto di revoca

10.8.1. Forma contrattuale

A differenza dei servizi di investimento, non è previsto un requisito di forma espresso. La Consob ha precisato che l'adesione avviene mediante sottoscrizione del modulo (anche telematica) o altre modalità equivalenti indicate nel prospetto.

10.8.2. Diritto di revoca

Gli **artt. 17 e 23 del Regolamento Prospetto** disciplinano le modalità di revoca dell'accettazione entro determinati periodi o al ricorrere di specifiche condizioni.

10.8.3. Supplemento al prospetto

In caso di pubblicazione di un supplemento che evidenzi un fatto nuovo significativo o un errore rilevante, gli investitori hanno diritto di revocare entro **due giorni lavorativi**.

10.8.4. Condizioni di esercizio

Il diritto è esercitabile solo se il fatto nuovo o l'errore sono emersi prima della chiusura del periodo di offerta o della consegna dei titoli. *(slide 10)*

10.9. Potere regolamentare della Consob e contenuto dei prospetti (art. 95 TUF)

L'**art. 95 TUF** affida alla Consob ampio potere regolamentare per disciplinare tutti gli aspetti dell'offerta pubblica. Le norme possono essere differenziate in relazione alle caratteristiche dei prodotti, degli emittenti e dei mercati.

10.9.1. Modalità di diffusione

Regole per diffondere notizie, svolgere indagini di mercato e raccogliere intenzioni di acquisto o sottoscrizione.

10.9.2. Parità di trattamento

Modalità di svolgimento dell'offerta per assicurare parità di trattamento tra i destinatari.

10.9.3. Norme di correttezza

Regole che offerente, emittente, collocatori e soggetti in rapporto di controllo devono osservare.

10.9.4. Standardizzazione

Predeterminazione del contenuto generale dei prospetti e delle modalità di pubblicazione per certezza e confrontabilità.

Per l'offerta di titoli, il rinvio è al Regolamento Prospetto. Per prodotti finanziari diversi, il **Regolamento Emittenti** stabilisce procedure, termini di approvazione e contenuto della domanda. La standardizzazione non esclude adattamenti per specificità delle singole operazioni. *(slide 11)*

10.10. Controllo sulla fase preparatoria e correttezza dell'offerta

La fase preparatoria dell'offerta è scandita da tre momenti/aspetti:

1. **Prima della pubblicazione** — L'offerente può diffondere notizie, svolgere indagini di mercato e raccogliere intenzioni di acquisto, purché le informazioni siano coerenti con il prospetto.
2. **Principi di comportamento** — I partecipanti devono osservare correttezza, trasparenza e parità di trattamento. Divieto di diffondere notizie non coerenti o idonee a influenzare

le adesioni.

3. **Operazioni di stabilizzazione** — Sottoposte a limiti quantitativi e qualitativi dal Regolamento sugli abusi di mercato, in quanto idonee a influenzare la formazione dei prezzi.

10.10.1. Obblighi informativi ulteriori

L'**art. 96 TUF** stabilisce che l'offerta non può essere effettuata se la società di revisione ha espresso giudizio negativo o si è dichiarata impossibilitata a esprimere un giudizio.

10.10.2. Poteri della Consob

Può richiedere, entro un anno dall'acquisto, comunicazione di dati e documenti agli acquirenti o sottoscrittori, anche per sospette violazioni dell'art. 94 TUF. *(slide 12)*

10.11. Pubblicità finanziaria e comunicazioni (art. 101 TUF)

L'**art. 101 TUF**, coordinato con l'**art. 22 del Regolamento Prospetto**, disciplina la pubblicità finanziaria relativa alle operazioni di offerta al pubblico.

10.11.1. Divieto generale

È vietata la diffusione di annunci pubblicitari prima della pubblicazione del prospetto.

10.11.2. Criteri Consob

Per prodotti diversi dai titoli, la pubblicità deve seguire i criteri stabiliti dalla Consob.

10.11.3. Poteri di intervento

La Consob può sospendere o vietare l'attività pubblicitaria.

10.11.4. Informazioni selettive

Obbligo di ripristinare parità: informazioni fornite a determinati investitori devono essere divulgate a tutti gli investitori della stessa categoria.

Le disposizioni sulla parità informativa si applicano indipendentemente dall'obbligo di pubblicazione del prospetto, garantendo equità anche nelle fasi preliminari dell'offerta. *(slide 13)*

10.12. Casi di inapplicabilità ed esenzioni dalla disciplina

Definizione 10.5. L'**art. 100 TUF** e il Regolamento Prospetto individuano operazioni escluse dalla disciplina. Il Regolamento Prospetto ha aumentato la soglia minima da **100.000** a **1.000.000 euro**, con l'Italia che ha scelto di innalzarla fino a **8.000.000 euro**.

Le quattro esenzioni principali (rappresentate graficamente come quattro settori di un cerchio):

- **Numero limitato** — offerte a meno di 150 soggetti non qualificati.
- **Investitori qualificati** — offerte rivolte a clienti professionali.
- **Valore unitario** — prodotti con valore nominale minimo di 100.000 euro.
- **Soglia di valore** — corrispettivo totale inferiore a 8.000.000 euro in 12 mesi.

Le esclusioni si basano su diversi criteri: numero limitato di destinatari, natura non speculativa, dimensione dell'operazione, natura dei prodotti o sussistenza di regole equivalenti. Il legame comune è l'**insussistenza delle esigenze di tutela** che la disciplina intende soddisfare.

(slide 14)

10.13. Sanzioni e responsabilità da prospetto

10.13.1. Sanzioni amministrative

L'**art. 191 TUF** prevede sanzioni da **25.000 a 5.000.000 euro** per offerte senza prospetto approvato. Altre violazioni: da **5.000 a 750.000 euro**.

Sanzioni accessorie: perdita temporanea dei requisiti di onorabilità (**2 mesi – 3 anni**) e incapacità ad assumere incarichi direttivi in società quotate.

10.13.2. Sanzioni civilistiche

Offerte senza prospetto: contratti **nulli** per violazione di norme imperative (art. 1418 c.c.). La nullità deriva dalla natura pubblica degli interessi tutelati.

L'**art. 100-bis TUF** prevede nullità per rivendita sistematica a soggetti non qualificati entro **12 mesi** da collocamento riservato, con risarcimento del danno.

10.13.3. Responsabilità da prospetto

L'**art. 94, c. 5 TUF** stabilisce che emittente, offerente, garante e responsabili di parti del prospetto rispondono dei danni, salvo prova di aver adottato ogni diligenza per assicurare veridicità e completezza.

10.13.4. Responsabilità degli intermediari

L'intermediario responsabile del collocamento risponde per informazioni false o omissioni, salvo prova di aver verificato con diligenza le informazioni del prospetto.

10.13.5. Termini di prescrizione

Azioni risarcitorie esercitabili entro **5 anni** dalla pubblicazione del prospetto, salvo scoperta delle falsità nei **2 anni** precedenti l'azione.

10.13.6. Nota di sintesi e responsabilità della Consob

La nota di sintesi non genera responsabilità autonoma, salvo sia fuorviante, imprecisa o incoerente con il resto del prospetto. Resta complessa la questione della responsabilità civile della Consob, oggetto di ampio dibattito dottrinale e giurisprudenziale. *(slide 15)*

11 | Il Crowdfunding: una nuova frontiera per il finanziamento delle imprese europee

Fonte: DMF_Slide_12_Crowdfunding.pdf — *12 slide*

11.1. Cos'è il crowdfunding

Definizione 11.1. Il **crowdfunding** identifica una forma di finanziamento collettivo di progetti imprenditoriali, dove la raccolta dei capitali avviene attraverso piattaforme online accessibili dalla massa dei risparmiatori, con importi generalmente ridotti.

Lo sviluppo tecnologico ha favorito un ricorso crescente a questi canali, divenuti sempre più rilevanti anche a livello europeo. Il fenomeno si presenta in forme diverse: *reward crowdfunding*, *charity crowdfunding*, e molte forme ibride che esprimono un mercato in forte evoluzione.

- **Alternativa ai canali tradizionali**: prestiti bancari, venture capital, business angels.
- **Beneficiari principali**: start-up e piccole-medie imprese (PMI).

(slide 2)

11.2. Evoluzione normativa: dall'Italia al Regolamento europeo

L'Italia si è contraddistinta come il primo Stato membro ad introdurre una disciplina dedicata al crowdfunding. Le tappe principali dell'evoluzione normativa:

1. **2012** — Il Decreto-legge n. 179/2012 introduce il crowdfunding per le start-up innovative. Nasce l'art. 50-*quinquies* del TUF e il Regolamento Consob n. 18592/2013.
2. **2017** — La Legge di Bilancio estende la disciplina alle PMI in generale, non solo alle start-up innovative.
3. **2019** — La Legge di Bilancio amplia l'ambito anche alle obbligazioni e ai titoli di debito delle PMI.
4. **2020-2021** — Il Regolamento UE 2020/1503 crea un quadro unitario europeo, applicabile dal 21 novembre 2021.

11.2.1. Il Regolamento UE 2020/1503

Il Regolamento si inserisce nel piano d'azione per la **Capital Markets Union** e mira a favorire la creazione di un mercato interno dei capitali mediante l'introduzione di un quadro unitario e del passaporto europeo per i fornitori di servizi.

Dalla dimensione puramente nazionale, il crowdfunding diventa materia direttamente regolata a livello eurounitario, confermando la sua raggiunta maturità nel contesto del mercato unico dei servizi finanziari.

- **Obiettivo principale**: facilitare l'offerta di servizi di crowdfunding transfrontalieri.
- **Garanzie**: elevati livelli di trasparenza e protezione degli investitori.
- **Strumento**: passaporto europeo per operare in tutti gli Stati membri.

(slide 3–4)

11.3. Gli attori del crowdfunding

Definizione 11.2. La prestazione di servizi di crowdfunding coinvolge fondamentalmente tre tipi di attori, ciascuno con un ruolo specifico nell'ecosistema:

- **Titolare di progetti**: ogni persona fisica o giuridica che persegue l'obiettivo di reperire fondi tramite una piattaforma di crowdfunding per finanziare la propria attività economica.
- **Investitori**: il pubblico che finanzia il progetto proposto tramite la piattaforma online, apportando capitali in cambio di strumenti finanziari o diritti di credito.
- **Fornitore di servizi**: il soggetto che gestisce la piattaforma online e svolge funzione intermediaria tra titolari di progetti e investitori.

(slide 5)

11.4. Ambito di applicazione: limitazioni soggettive e oggettive

Definizione 11.3. **Limitazioni soggettive**

- Solo persone giuridiche (non fisiche) stabilite nell'UE possono essere autorizzate.
- Esclusi i fornitori stabiliti in paesi terzi.
- Non si applica quando il titolare di progetto è un consumatore.
- Escluse le transazioni peer-to-peer.

Limitazione quantitativa

- **Soglia massima: 5 milioni di euro**, calcolata su un periodo di 12 mesi.
- Oltre questa soglia, l'offerta non beneficia del regime del Regolamento Crowdfunding e deve soggiacere a diversa disciplina, incluso eventualmente l'obbligo di prospetto informativo.

(slide 6)

11.5. Tipologie di servizi di crowdfunding

Definizione 11.4. Il Regolamento definisce il crowdfunding come attività di intermediazione che può assumere due forme principali, ciascuna con caratteristiche specifiche.

Lending-Based Crowdfunding (Crowdlending)

Intermediazione nella concessione di prestiti: accordo in cui un investitore mette a disposizione di un titolare di progetti un importo di denaro per un periodo concordato. Il titolare assume l'obbligo incondizionato di rimborsare l'importo con gli interessi maturati.

Include la possibilità di gestione individuale di portafogli di prestiti per singoli investitori.

Investment-Based Crowdfunding (Crowdinvesting)

Collocamento senza impegno irrevocabile di valori mobiliari e strumenti ammessi ai fini crowdfunding, più ricezione e trasmissione degli ordini.

Può avere ad oggetto:

- valori mobiliari (come definiti dalla MiFID II);
- strumenti ammessi ai fini crowdfunding (es. quote di s.r.l. con regime alternativo di trasferimento).

(slide 7)

11.6. Il regime di autorizzazione e il passaporto europeo

La prestazione di servizi di crowdfunding in Italia è possibile solo a fronte del rilascio dell'apposita autorizzazione da parte dell'autorità competente.

- **3 mesi**: tempo massimo per la decisione sull'autorizzazione.
- **18 mesi**: termine per utilizzare l'autorizzazione, decorso il quale decade.

Autorità competenti in Italia

- **Consob**: rilascio autorizzazioni per fornitori generici, sentita Banca d'Italia. È il punto di contatto unico per la cooperazione transfrontaliera.
- **Banca d'Italia**: rilascio autorizzazioni per banche, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica e intermediari finanziari, sentita Consob.

11.6.1. Il passaporto europeo

L'alto livello di armonizzazione e la previsione di un'unica autorizzazione valevole in tutti gli Stati membri rappresentano gli strumenti principali per realizzare un mercato unico europeo. Il processo si articola in quattro fasi:

1. **Autorizzazione nazionale** — il fornitore ottiene l'autorizzazione dall'autorità competente del proprio Stato membro.

2. **Notifica di espansione** — per operare in un altro Stato membro, il fornitore notifica l'intenzione alla propria autorità nazionale con informazioni basilari.
3. **Trasmissione transfrontaliera** — l'autorità nazionale trasmette la comunicazione all'autorità dello Stato ospitante e all'ESMA.
4. **Avvio operatività** — il fornitore può iniziare a prestare servizi dal giorno della conferma o, al massimo, dopo 15 giorni dalla notifica iniziale.

(slide 8–9)

11.7. La tutela degli investitori

Definizione 11.5. Il Regolamento distingue gli investitori in base al livello di sofisticazione finanziaria, graduando la protezione sulle effettive esigenze.

Investitori sofisticati — consapevoli dei rischi e dotati di risorse adeguate. Includono:

- clienti professionali di diritto (MiFID II);
- persone giuridiche con fondi propri $\geq$ 100.000 € o fatturato $\geq$ 2 milioni di €;
- persone fisiche con reddito $\geq$ 60.000 €/anno o portafoglio $\geq$ 100.000 €, più esperienza professionale.

Investitori non sofisticati — tutti gli altri investitori. Beneficiano di:

- test d'ingresso di verifica delle conoscenze;
- periodo di riflessione di 4 giorni;
- avvertenze sui rischi per investimenti oltre soglie;
- simulazione della capacità di sostenere perdite.

Strumenti trasversali di tutela

- **KIIS – Scheda Informazioni Chiave**: documento fondamentale che condensa tutte le informazioni rilevanti su titolare progetto, caratteristiche dell'offerta, fattori di rischio, diritti degli investitori, oneri e strumenti di ricorso.
- **Diritti di exit**: libera trasferibilità degli strumenti come forma di tutela. Il fornitore può gestire una bacheca elettronica per facilitare la circolazione secondaria.

(slide 10)

11.8. Requisiti organizzativi e prudenziali dei fornitori

Definizione 11.6. I fornitori autorizzati devono rispettare numerosi requisiti operativi per garantire la stabilità del mercato e la tutela indiretta degli investitori.

- **Governance**: l'organo di gestione definisce politiche e procedure per una gestione efficace e prudente, con sistemi di controllo adeguati ai rischi specifici.
- **Requisiti prudenziali**: ammontare minimo pari al maggiore tra 25.000 € e 1/4 delle spese fisse annuali, impiegato in capitale proprio o polizza assicurativa.

- **Regole di condotta**: agire in modo onesto, equo e professionale, nel miglior interesse dei clienti; gestione rigorosa dei conflitti di interesse.
- **Continuità operativa**: piano di continuità operativa obbligatorio per prevenire interruzioni del servizio e gestire i rischi operativi.

(slide 11)

11.9. Vigilanza e sistema sanzionatorio

Poteri delle autorità

Poteri di indagine:

- richiedere informazioni e documenti;
- eseguire ispezioni e indagini in loco.

Poteri di vigilanza:

- sospendere offerte fino a 10 giorni (illimitato se vi è pregiudizio per gli investitori);
- vietare comunicazioni di marketing;
- sospendere la prestazione di servizi;
- rendere pubbliche le violazioni;
- revocare l'autorizzazione.

Sanzioni amministrative

- **Sanzione base**: importo massimo della sanzione pecuniaria pari a **500.000 €**.
- **Sul fatturato**: se superiore, la sanzione sale fino al **5%** del fatturato annuo.
- Se il vantaggio ottenuto dalla violazione supera tali limiti, la sanzione può aumentare fino al doppio del vantaggio, se determinabile.

Le autorità nazionali collaborano reciprocamente e con l'**ESMA**, scambiando informazioni e cooperando nelle attività di indagine e vigilanza per garantire un mercato unico efficiente e sicuro. *(slide 12)*

12 | Le Offerte Pubbliche di Acquisto (OPA)

Fonte: DMF_Slide_13-14_Offerte-Pubbliche-di-Acquisto.pdf — *20 slide*

12.1. Nozione di OPA e finalità della disciplina

Definizione 12.1. **Definizione generale.** Le offerte pubbliche di acquisto (OPA) rappresentano operazioni opposte alle offerte pubbliche di vendita o sottoscrizione: un soggetto (l'offerente) offre di acquistare prodotti finanziari già detenuti dagli investitori. Si tratta quindi di un fenomeno di **disinvestimento** per chi aderisce all'offerta, anziché di investimento del risparmio.

Obiettivi della disciplina dell'OPA. La regolamentazione persegue tre finalità principali:

- **Trasparenza** — assicurare condizioni di adeguata trasparenza alle operazioni di offerta e al loro regolare svolgimento.
- **Tutela delle minoranze** — proteggere i soci minoritari in caso di acquisto di partecipazioni rilevanti, garantendo loro la possibilità di vendere a condizioni eque.
- **Efficienza di mercato** — correggere le inefficienze del mercato per un'equa ripartizione del premio di maggioranza (il premio pagato per acquisire il controllo).

(slide 1–2)

12.2. Evoluzione normativa

La disciplina dell'OPA in Italia si è sviluppata attraverso quattro tappe principali:

1. **1992 — Legge n. 149**: prima introduzione in Italia della disciplina dell'OPA, con soluzioni innovative ma lacunose.
2. **1998 — TUF** (Testo Unico della Finanza): razionalizzazione e sistematizzazione della materia, in presenza di un quadro europeo ancora disomogeneo.
3. **2004 — Direttiva UE**: approvazione della Direttiva 2004/25/CE dopo una lunghissima fase di gestazione e numerose difficoltà.
4. **2007 — Recepimento**: il D.Lgs. 229/2007 recepisce la Direttiva in Italia, con ulteriori correttivi e modifiche successive.

(slide 3)

12.3. Definizione e ambito di applicazione dell'OPA

Definizione 12.2. L'**art. 1, comma 1, lett. v) del TUF** definisce l'offerta pubblica di acquisto o di scambio come *ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale finalizzati all'acquisto o allo scambio di prodotti finanziari, rivolti a un numero di soggetti e di ammontare superiori a quelli indicati nel Regolamento.*

Tre elementi chiave della definizione:

- **Prodotti finanziari** — la definizione si basa sulla nozione ampia di "prodotto finanziario" e sulle diverse tecniche dell'offerta.
- **Offerte di scambio** — vengono assimilate alle offerte di acquisto, facendo prevalere l'aspetto del disinvestimento.
- **Vocazione generale** — la disciplina si applica anche a emittenti non quotati, mentre l'**OPA obbligatoria** riguarda solo emittenti quotati.

(slide 4)

12.4. Esenzioni dalla disciplina dell'OPA

Esenzioni generali:

- Operazioni entro i parametri quantitativi dell'art. 100.
- Titoli emessi dalle banche centrali degli Stati comunitari.

Esenzioni specifiche (art. 101-bis):

- Offerte su prodotti finanziari diversi dai titoli.
- Offerte su titoli senza diritto di voto rilevante.
- Offerte promosse da chi detiene già la maggioranza.
- Offerte su azioni proprie.

(slide 5)

12.5. Vigilanza: l'autorità competente (Consob)

La Direttiva 2004/25/CE introduce regole chiare per l'individuazione dell'autorità competente in caso di offerte transnazionali. In Italia l'autorità competente è la **Consob**, secondo criteri basati sulla sede dell'emittente e sulla localizzazione dei mercati:

1. **Titoli di società italiane** — ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani.
2. **Titoli di società UE** — ammessi esclusivamente su mercati regolamentati italiani.
3. **Ammissione multipla** — titoli ammessi su mercati italiani e di altri Stati UE, con criteri di prevalenza.

(slide 6)

12.6. Avvio dell'offerta: comunicazione e tempistiche

La decisione di promuovere un'offerta pubblica deve essere comunicata **senza indugio** alla Consob e resa pubblica. Questa comunicazione è assimilata a un'informazione privilegiata, soggetta a obblighi di pubblicità analoghi a quelli del Regolamento sugli abusi di mercato.

La procedura si articola in tre fasi:

1. **Comunicazione** — alla Consob e al mercato.
2. **20 giorni** — termine per depositare il documento di offerta.
3. **Sanzioni** — irricevibilità e divieto per 12 mesi in caso di ritardo.

> **Importante:** il termine ristretto di 20 giorni è posto nell'interesse del mercato, per evitare condizioni di incertezza prolungata. Il mancato rispetto comporta sanzioni severe.

(slide 7)

12.7. Il documento di offerta e il comunicato dell'emittente

Il documento di offerta costituisce l'omologo del prospetto informativo utilizzato per le offerte pubbliche di vendita o sottoscrizione. Il Regolamento emittenti formula schemi standardizzati per le diverse operazioni, con l'obiettivo di fornire agli investitori le informazioni necessarie per una scelta consapevole.

Il documento deve essere trasmesso all'emittente per consentire la valutazione dell'offerta da parte degli organi sociali e la predisposizione di un comunicato contenente ogni dato utile per l'apprezzamento dell'offerta.

Il comunicato dell'emittente. L'emittente deve pubblicare un comunicato contenente ogni dato utile per l'apprezzamento dell'offerta e la propria valutazione sulla medesima. Con il recepimento della Direttiva, il comunicato deve anche contenere valutazioni sugli effetti dell'offerta sugli interessi dell'impresa, sull'occupazione e sulla localizzazione dei siti produttivi.

Tre profili critici legati al comunicato:

- **Conflitto di interessi** — gli amministratori potrebbero trovarsi in conflitto: in caso di offerta ostile, potrebbero formulare giudizi negativi per mantenere lo status quo.
- **Offerta amichevole** — rischio che gli amministratori stimolino l'adesione facendo prevalere interessi propri o degli azionisti di controllo.
- **Obbligo di obiettività** — gli amministratori devono formulare un giudizio obiettivo, avendo riguardo esclusivo agli interessi degli stakeholders.

(slide 8–9)

12.8. Svolgimento dell'offerta: principi fondamentali

Definizione 12.3. Lo svolgimento dell'offerta pubblica è governato da tre principi:

- **Irrevocabilità** — l'offerta pubblica è irrevocabile; ogni clausola contraria è nulla.
- **Parità di condizioni** — l'offerta va rivolta a parità di condizioni a tutti i titolari dei prodotti finanziari.
- **Condizioni ammesse** — l'offerta può essere sottoposta a condizioni, purché non meramente potestative e rese note preventivamente.

(slide 10)

12.9. Durata dell'offerta e offerte concorrenti

Lo svolgimento di un'offerta pubblica deve essere contenuto entro periodi temporali limitati per non creare incertezze sul mercato. Il Regolamento emittenti stabilisce limiti precisi per bilanciare l'interesse degli investitori a disporre di offerte concorrenti con l'esigenza di evitare prolungamenti eccessivi:

1. **Pubblicazione** — offerte concorrenti ammesse fino a 5 giorni prima della chiusura.
2. **Rilanci** — ammessi entro 5 giorni dall'offerta concorrente o da un precedente rilancio.
3. **Limitazioni** — non è ammessa la riduzione del quantitativo richiesto nei rilanci.

(slide 11)

12.10. La passivity rule: il dibattito internazionale

Uno dei profili più controversi della disciplina dell'OPA riguarda la possibilità per la società oggetto dell'offerta di adottare tecniche di difesa in caso di offerta ostile. Il problema è stato variamente affrontato nelle esperienze estere, con orientamenti non univoci, riconducibili a due approcci contrapposti:

- **Approccio restrittivo** — impedisce qualsiasi tecnica di difesa, favorendo l'offerente e rendendo più agevole la "scalata".
- **Approccio permissivo** — consente ampio ricorso alle tecniche di difesa, lasciando al mercato il raggiungimento dell'equilibrio.

(slide 12)

12.11. Disciplina italiana della passivity rule

L'**art. 104 TUF** stabilisce che le società quotate italiane devono astenersi dal compiere atti che possono contrastare gli obiettivi dell'offerta, salvo autorizzazione dell'assemblea. La regola si applica dalla prima comunicazione al mercato fino alla chiusura dell'offerta.

- **Regola di default** — la passivity rule si applica automaticamente alle società quotate italiane.
- **Deroga statutaria** — dal 2009 gli statuti possono derogare, in tutto o in parte, alla passivity rule.
- **Autorizzazione assembleare** — necessaria per compiere atti che contrastano l'offerta o per attuare decisioni precedenti non ancora eseguite.

(slide 13)

12.12. La clausola di reciprocità (art. 104-ter TUF)

Definizione 12.4. L'**art. 104-ter TUF** introduce una delle regole più dibattute della disciplina UE. Le disposizioni sulla passivity rule non si applicano quando l'offerta è promossa da un soggetto che ha sede in uno Stato UE dove è possibile adottare misure difensive.

> L'obiettivo è allineare la situazione della società bersaglio a quella applicabile nel Paese di origine dell'offerente, secondo un principio di "**parità di trattamento**".

La procedura si articola in tre fasi:

1. **Istanza** — l'offerente o l'emittente presenta istanza alla Consob.
2. **Valutazione** — la Consob valuta l'equivalenza delle disposizioni entro 20 giorni.
3. **Decisione** — pronuncia sulla disapplicazione delle regole italiane.

(slide 14)

12.13. La regola di neutralizzazione (art. 104-bis TUF)

Definizione 12.5. L'**art. 104-bis TUF** prevede la regola di neutralizzazione, volta a neutralizzare eventuali "barriere" che si frappongono al successo dell'offerta: limiti statutari al trasferimento di titoli, limitazioni al diritto di voto, regole speciali per la nomina degli amministratori.

Quattro elementi caratterizzano la regola:

- **Opt-in statutario** — si applica solo se prevista dallo statuto della società.
- **Limitazioni al voto** — non hanno effetto durante il periodo di adesione e nelle assemblee successive.
- **Soglia 75%** — effetti rafforzati se l'offerente detiene almeno il 75% del capitale.
- **Obbligo di indennizzo** — l'offerente deve risarcire chi non ha potuto esercitare i propri diritti.

(slide 15)

12.14. L'OPA obbligatoria totalitaria (art. 106 TUF)

Definizione 12.6. L'**art. 106 TUF** stabilisce la regola fondamentale: chiunque venga a detenere una partecipazione superiore al **30%** deve promuovere un'offerta pubblica di acquisto sulla totalità dei titoli ammessi alla negoziazione. Per le società diverse dalle PMI, la soglia può essere del **25%** in assenza di altro socio con partecipazione più elevata.

- **30%** — soglia standard: percentuale generale per l'OPA obbligatoria.
- **25%** — soglia alternativa: per società non-PMI senza maggioranza relativa superiore.
- **20 giorni** — termine per promuovere l'offerta dopo il superamento della soglia.

(slide 16)

12.15. Soglie per le PMI

Per le piccole e medie imprese (PMI), la disciplina prevede maggiore flessibilità. Gli statuti delle PMI possono prevedere una soglia diversa dal 30%, comunque non inferiore al **25%** né superiore al **40%**, per adattare il livello di contendibilità del controllo societario agli specifici assetti proprietari.

- **Soglia minima**: 25% — limite inferiore per le PMI.
- **Soglia massima**: 40% — limite superiore per le PMI.

(slide 17)

12.16. Prezzo dell'offerta obbligatoria

Definizione 12.7. Il prezzo dell'offerta obbligatoria è determinato in base a criteri precisi stabiliti dal TUF. La disciplina è stata ridefinita con il recepimento della Direttiva, modificando il sistema di calcolo precedente.

- **Regola generale** — prezzo più elevato pagato dall'offerente nei 12 mesi precedenti l'avvio dell'OPA.
- **Assenza di acquisti** — prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 12 mesi o del minor periodo disponibile.
- **Maggiorazione voto** — in caso di superamento per maggiorazione del voto, si applica il criterio del prezzo medio.

(slide 18)

12.17. Esenzioni dall'OPA obbligatoria

Casi di esenzione (art. 106, comma 5):

- Operazioni di salvataggio di società in crisi.

- Trasferimenti tra soggetti con rapporti di partecipazione.
- Cause indipendenti dalla volontà dell'acquirente.
- Operazioni di carattere temporaneo.
- Fusioni o scissioni.
- Acquisti a titolo gratuito.

Esenzione generale (art. 106, comma 4):

L'obbligo non sussiste se la partecipazione rilevante è detenuta a seguito di un'offerta pubblica totalitaria già rivolta a tutti i possessori di titoli.

La Consob può inoltre disporre esenzioni con provvedimento motivato per casi non espressamente previsti dalla norma. *(slide 19)*

12.18. L'OPA preventiva (art. 107 TUF)

Definizione 12.8. L'**art. 107 TUF** disciplina l'offerta pubblica di acquisto preventiva, che configura un caso di esclusione dall'obbligo di OPA totalitaria. L'obbligo non sussiste se la partecipazione rilevante viene detenuta a seguito di un'offerta su almeno il **60%** dei titoli di ciascuna categoria.

Le condizioni per l'esenzione sono tre:

1. **Limite agli acquisti** — l'offerente non deve aver acquistato più dell'1% nei 12 mesi precedenti.
2. **Approvazione assembleare** — necessaria la maggioranza dei soci, esclusi l'offerente e i soci con maggioranza relativa superiore al 10%.
3. **Autorizzazione Consob** — la Consob deve accordare l'esenzione previa verifica delle condizioni.

   Se l'assemblea non approva l'operazione, l'acquirente sarà comunque tenuto a promuovere l'offerta successiva al prezzo minimo stabilito dall'art. [106 TUF — la slide risulta troncata a questo punto].

(slide 20)

13 | Gli Abusi di Mercato: evoluzione normativa, informazioni privilegiate, manipolazione del mercato e sanzioni

Fonte: DMF_Slide_15-16_Abusi-di-Mercato.pdf — *20 slide*

13.1. Introduzione

Il corso ripercorre l'evoluzione normativa europea e italiana in materia di prevenzione e repressione degli **abusi di mercato**, un ambito che comprende due fattispecie distinte:

- l'**insider trading** (abuso di informazioni privilegiate);
- la **manipolazione del mercato**.

Il percorso segue lo sviluppo storico della disciplina, dalle prime direttive europee fino al Regolamento MAR attualmente vigente, per poi approfondire la disciplina italiana (TUF) su informazioni privilegiate, obblighi di comunicazione, sondaggi di mercato, misure di prevenzione e sistema sanzionatorio (penale e amministrativo) per entrambe le fattispecie di abuso.

(slide 1)

13.2. Evoluzione storica della disciplina europea: dalle origini al MAR

La normativa sugli abusi di mercato si è sviluppata attraverso quattro tappe principali:

Anno	Tappa	Contenuto
1979	Prima direttiva sulla quotazione in borsa	Obbligo di comunicare sviluppi rilevanti non pubblici
1989	Direttiva sull'Insider Dealing	Primo atto legislativo completo sull'insider trading
2003	Prima direttiva sugli abusi di mercato (MAD)	Unificazione di insider trading e manipolazione in un'unica disciplina
2014	Regolamento MAR	Maggiore convergenza e riduzione della frammentazione normativa tra Stati membri

Il **Regolamento MAR** (2014) rappresenta l'attuale punto di arrivo di questo percorso e introduce alcune innovazioni chiave rispetto al quadro previgente:

- **Espansione della nozione**: ampliamento del concetto di informazione privilegiata ai fini dell'obbligo di comunicazione.
- **Regime dettagliato**: disciplina più articolata della divulgazione, con nuove eccezioni e procedure.
- **Sondaggi di mercato**: introduzione di regole specifiche per le indagini di mercato pre-operazione (market soundings).
- **Trading algoritmico**: adattamento della disciplina alle nuove tecnologie e al trading ad alta frequenza.

(slide 2–3)

13.3. La peculiarità italiana: emittenti quotati ed emittenti diffusi

L'Italia mantiene una scelta normativa distintiva rispetto al quadro europeo: applica le norme sugli abusi di mercato anche agli **emittenti titoli diffusi** (titoli diffusi tra il pubblico in maniera rilevante ma non quotati su un mercato regolamentato), soluzione non prevista dal Regolamento MAR, che si applica invece agli emittenti quotati.

Questa peculiarità fa sì che sopravvivano nel **TUF** (Testo Unico della Finanza) disposizioni — come l'**art. 114 TUF** — che disegnano la disciplina per gli emittenti diffusi non ricompresi nell'ambito di applicazione del MAR.

Regimi applicabili: il MAR si applica agli emittenti quotati, mentre il TUF continua ad applicarsi agli emittenti diffusi. *(slide 4)*

13.4. Informazioni privilegiate: definizione e i tre requisiti

Definizione 13.1. L'**art. 17 MAR** impone agli emittenti di comunicare al pubblico, quanto prima possibile, le informazioni privilegiate che li riguardano direttamente.

Un'informazione è "privilegiata" quando presenta cumulativamente tre caratteri:

1. **Carattere preciso**: l'informazione deve riferirsi a circostanze esistenti o ragionevolmente prevedibili, e deve essere sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul suo effetto sui prezzi.
2. **Carattere non pubblico**: l'informazione non deve essere stata comunicata secondo le modalità previste dal MAR.
3. **Price sensitivity**: se resa pubblica, l'informazione potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari.

13.4.1. Il carattere preciso: processi prolungati e test di specificità

- **Processi prolungati**: nel caso di un processo che si sviluppa in più fasi nel tempo, anche le **tappe intermedie** possono costituire, singolarmente, informazioni privilegiate, se rispettano i criteri di precisione stabiliti. Questa interpretazione deriva dalla sentenza **Geltl/Daimler** della Corte di Giustizia UE (2012).
- **Test di specificità**: l'informazione deve essere sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto sui prezzi. Questo test funge da soglia minima per escludere informazioni troppo vaghe o imprecise dall'obbligo di comunicazione.

13.4.2. La price sensitivity: il test dell'investitore ragionevole

Per determinare se un'informazione è price sensitive, il MAR ricorre al **test dell'investitore ragionevole**: un'informazione è price sensitive se un investitore ragionevole probabilmente la utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.

Questo test si articola in quattro profili:

- **Criterio oggettivo**: il termine "ragionevole" richiede una valutazione oggettiva, non soggettiva, dell'investitore tipo.
- **Valutazione ex-ante**: il giudizio sulla price sensitivity deve essere formulato preventivamente (prima che l'informazione produca i suoi effetti), non a posteriori.
- **Investitore razionale**: si tratta di un soggetto capace di elaborare correttamente le informazioni disponibili sul mercato.
- **Preparazione professionale**: il parametro è preferibilmente quello di un investitore preparato o professionale, secondo i modelli di mercato efficiente.

(slide 5–7)

13.5. Modalità e ritardo nella comunicazione al pubblico

13.5.1. Modalità di comunicazione al pubblico

La comunicazione delle informazioni privilegiate al pubblico deve rispettare quattro requisiti:

1. **Sistemi SDIR**: utilizzo dei Sistemi di Diffusione delle Informazioni Regolamentate, autorizzati dalla Consob.
2. **Accesso rapido**: le modalità di comunicazione devono garantire una valutazione completa, corretta e tempestiva da parte del pubblico.
3. **Pubblicazione online**: conservazione dell'informazione sul sito internet dell'emittente per almeno cinque anni.
4. **Divieto di marketing**: la comunicazione non deve essere combinata con attività di commercializzazione.

13.5.2. Il ritardo nella comunicazione

L'emittente può ritardare, sotto la propria responsabilità, la comunicazione al pubblico di un'informazione privilegiata, a condizione che siano soddisfatte **tutte** le seguenti condizioni:

1. **Legittimi interessi**: la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi dell'emittente.
2. **Non fuorviante**: il ritardo probabilmente non avrebbe l'effetto di fuorviare il pubblico.
3. **Riservatezza garantita**: l'emittente è in grado di garantire la riservatezza dell'informazione.

   Nota importante: il ritardo è ammesso anche nel caso di processi prolungati, ma richiede in tal caso presidi organizzativi adeguati e un monitoraggio costante della riservatezza.

13.5.3. Ritardo per istituzioni finanziarie: disciplina speciale

Gli enti creditizi e finanziari possono ritardare la comunicazione al pubblico, incluse informazioni relative a problemi temporanei di liquidità, quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:

- la comunicazione comprometterebbe la stabilità finanziaria (dell'ente o del sistema);
- è nell'interesse pubblico ritardare la comunicazione;
- è garantita la riservatezza dell'informazione;
- l'Autorità competente ha autorizzato preventivamente il ritardo.

13.5.4. Comunicazione a terzi: i limiti stringenti alla selective disclosure

La disciplina europea limita fortemente la **selective disclosure** (comunicazione selettiva a soggetti terzi al di fuori della comunicazione al pubblico), ammettendola solo in casi specifici:

1. **Normale esercizio**: la comunicazione è necessaria nell'ambito del normale esercizio di un'occupazione, di una professione o di una funzione.
2. **Con obbligo di riservatezza**: se il terzo destinatario è tenuto a un obbligo di riservatezza, non è necessaria una comunicazione simultanea al pubblico.
3. **Senza obbligo**: se il terzo non è vincolato da un obbligo di riservatezza, deve seguire l'immediato ripristino della parità informativa, cioè la comunicazione simultanea (o immediatamente successiva) al pubblico.

(slide 8–11)

13.6. I sondaggi di mercato (market soundings)

Definizione 13.2. I **sondaggi di mercato** (market soundings) consistono nella comunicazione di informazioni, anteriormente all'annuncio di un'operazione, allo scopo di valutare l'interesse

dei potenziali investitori. Il regime introdotto dal MAR rappresenta una **positivizzazione di prassi già consolidate** nella pratica di mercato.

Le regole principali sono le seguenti:

- **Registrazione obbligatoria**: il soggetto che effettua il sondaggio (il "partecipante") deve registrare per iscritto l'operazione, se il sondaggio comporta il trasferimento di informazioni privilegiate.
- **Identificazione dei destinatari**: occorre conservare l'identità dei potenziali investitori contattati, nonché data e ora di ogni comunicazione.
- **Condotta legittima**: se sono rispettati gli obblighi previsti, la comunicazione effettuata nell'ambito del sondaggio è considerata rientrante nel normale esercizio della professione (e dunque legittima anche se relativa a informazioni privilegiate).
- **Conservazione**: le registrazioni relative ai sondaggi devono essere mantenute per almeno cinque anni.

(slide 12)

13.7. Misure di prevenzione e ulteriori obblighi informativi

13.7.1. Misure di prevenzione

A presidio della corretta gestione delle informazioni privilegiate, sono previste tre misure organizzative:

- **Elenco delle persone (insider list)**: gli emittenti redigono un elenco di tutti coloro che hanno accesso a informazioni privilegiate. L'elenco deve essere aggiornato regolarmente e inviato all'Autorità su richiesta.
- **Comunicazione delle operazioni (internal dealing)**: i soggetti rilevanti devono comunicare le operazioni su azioni dell'emittente effettuate per conto proprio — anche per interposta persona — sia alla Consob sia al pubblico.
- **Condotta legittima**: gli emittenti devono dotarsi di disposizioni e procedure interne adeguate a garantire che le decisioni di acquisizione o cessione di strumenti finanziari non siano influenzate da informazioni privilegiate.

13.7.2. Ulteriori obblighi di informazione (art. 114, comma 5, TUF)

L'**art. 114, comma 5, TUF** prevede obblighi informativi specifici, distinti in tre categorie di materie:

Categoria	Contenuto
Operazioni straordinarie	Fusioni, scissioni, aumenti di capitale, patrimoni destinati, acquisizioni e cessioni
Informazione periodica	Relazione finanziaria annuale, semestrale e resoconto intermedio di gestione

Altre informazioni	Diritti sociali, stock option, remunerazione, verbali assembleari, composizione degli organi

(slide 13–14)

13.8. Sanzioni penali per l'abuso di informazioni privilegiate: insider primari e secondari

13.8.1. La fattispecie di reato (art. 184 TUF)

L'**art. 184 TUF** punisce con **reclusione da due a dodici anni** e **multa da € 20.000 a € 3.000.000** chi, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della propria qualità o funzione, pone in essere una delle seguenti condotte:

1. **Acquista, vende o compie operazioni**: direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, utilizzando le informazioni privilegiate.
2. **Comunica informazioni ad altri**: al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o del sondaggio di mercato.
3. **Raccomanda o induce altri**: sulla base delle informazioni privilegiate, al compimento di operazioni vietate.

   Per gli **insider secondari** (soggetti in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse dalla qualità o funzione), la pena è ridotta: **reclusione da 1,5 a 10 anni** e **multa da € 20.000 a € 2.500.000**.

13.8.2. Insider primari e insider secondari: distinzione

Insider primari: soggetti in possesso di informazioni privilegiate a motivo di una delle seguenti condizioni:

- qualità di membro di organi sociali;
- partecipazione al capitale;
- esercizio di attività lavorativa;
- professione o funzione pubblica.

Rientrano in questa categoria amministratori, dirigenti, dipendenti, sindaci, revisori, consulenti e professionisti.

Insider secondari: chi possiede informazioni privilegiate per circostanze diverse da quelle sopra elencate, quando sa o dovrebbe sapere che si tratta di informazioni privilegiate. Rientrano in questa categoria anche i cosiddetti **criminal insider**: chi possiede informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose. *(slide 15–16)*

13.9. Sanzioni amministrative e il doppio binario sanzionatorio

L'**art. 187-bis TUF** prevede sanzioni amministrative per le medesime ipotesi di condotta che configurano il reato di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF).

- **Aumento delle sanzioni**: la sanzione amministrativa può essere aumentata fino al **triplo** oppure fino a **dieci volte il profitto** conseguito dall'illecito, quando le sanzioni ordinarie appaiono inadeguate rispetto alla gravità del fatto.
- **Doppio binario**: le sanzioni amministrative e quelle penali possono cumularsi per lo stesso fatto.

Il **doppio binario sanzionatorio** (cumulo tra sanzione penale e sanzione amministrativa per la medesima condotta) è stato oggetto di ampio dibattito a seguito della sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) **Grande Stevens c. Italia** (2014), e delle successive pronunce della Corte di Giustizia UE, che hanno posto in discussione la compatibilità del cumulo sanzionatorio con il principio del *ne bis in idem*. *(slide 17)*

13.10. La manipolazione del mercato: nozione e tipologie

Definizione 13.3. La **manipolazione del mercato** costituisce il secondo pilastro della disciplina sugli abusi di mercato, accanto all'abuso di informazioni privilegiate. Ha una portata più ampia rispetto al tradizionale reato di aggiotaggio, e si articola in tre componenti principali:

- **Manipolazione informativa**: diffusione di notizie false, senza che siano compiute operazioni materiali sul mercato.
- **Operazioni simulate**: compimento di operazioni fittizie o altri artifici.
- **Alterazione dei prezzi**: condotte idonee a provocare una sensibile alterazione dei prezzi degli strumenti finanziari.

13.10.1. Tipologie di manipolazione secondo il MAR

Il Regolamento MAR individua quattro tipologie di condotta manipolativa:

1. **Segnali falsi**: operazioni che forniscono indicazioni false o fuorvianti sulla domanda, sull'offerta o sul prezzo di strumenti finanziari.
2. **Prezzi artificiali**: operazioni che consentono di fissare il prezzo di uno o più strumenti finanziari a un livello anormale o artificiale.
3. **Artifici e raggiri**: operazioni che incidono sul prezzo utilizzando artifici o qualsiasi altra forma di raggiro o espediente.
4. **Diffusione di informazioni false**: comunicazione (il contenuto di questo punto risulta troncato nella slide originale, che si interrompe dopo la parola "Comunicazione").

(slide 18–20)

13.11. Sanzioni penali per la manipolazione del mercato

L'**art. 185 TUF** sanziona chi diffonde notizie false, oppure pone in essere operazioni simulate o altri artifici, **concretamente idonei** a provocare una sensibile alterazione del prezzo di uno strumento finanziario.

- **Pena detentiva**: reclusione da **1 a 6 anni**.
- **Multa massima**: da **€ 20.000 a € 5.000.000**; la multa può aumentare fino al **triplo** o fino a **dieci volte il profitto** conseguito, se ritenuta inadeguata rispetto alla gravità del fatto.

(slide 19)

14 | La Disciplina delle Cripto-Attività (Regolamento MiCA)

Fonte: DMF_Slide_17-18_Disciplina-Cripto-Attivita.pdf — *24 slide*

14.1. Introduzione: la tecnologia blockchain e il fenomeno delle cripto-attività

L'evoluzione tecnologica ha portato allo sviluppo di nuove categorie di servizi e prodotti basati sulla **Distributed Ledger Technology (DLT)** o **Blockchain**. Questi strumenti, destinati a molteplici funzioni tra cui i pagamenti, stanno rivoluzionando il panorama finanziario globale.

La tecnologia blockchain. La blockchain è un registro informativo aperto e distribuito che memorizza informazioni in modo sicuro, verificabile e permanente. I partecipanti ("nodi") sono connessi in via distribuita, e i dati contenuti in "blocchi" sono immutabili.

Bitcoin e oltre. Bitcoin, nato nel 2009, è la cripto-valuta più nota. Oggi esistono oltre 2.050 cripto-attività diverse, ciascuna con caratteristiche, livelli di diffusione e circuiti di scambio differenti.

Questo scenario descrive il contesto globale entro cui si inquadra la successiva risposta normativa dell'Unione Europea (v. sezione seguente). *(slide 1–2)*

14.2. Le Initial Coin Offerings (ICOs)

Definizione 14.1. Le **ICOs (Initial Coin Offerings)** rappresentano operazioni per raccogliere capitali sul mercato, spesso in connessione con il lancio di nuovi progetti imprenditoriali. Gli investitori acquistano token contro denaro o cripto-valute, principalmente Bitcoin ed Ether.

Il processo si articola in tre fasi:

1. **Creazione del Progetto** — Sviluppo di un progetto innovativo da finanziare attraverso l'emissione di token digitali.
2. **White Paper** — Redazione e pubblicazione di un documento informativo non standardizzato sul web.
3. **Emissione Token** — Utilizzo della blockchain per coinvolgere investitori sul mercato primario e secondario.

(slide 3)

14.3. Gli stablecoins e il progetto Libra

Dopo il 2019, hanno conosciuto ampia diffusione gli **stablecoins**: cripto-attività che replicano l'andamento di una valuta ufficiale o di un paniere di attività, offrendo uno strumento di pagamento alternativo.

Il **progetto Libra** di Facebook (2019) intendeva introdurre una valuta privata su scala mondiale. Dopo critiche da organismi sovrannazionali e Banche centrali, il progetto fu modificato in "Diem" e poi abbandonato. *(slide 4)*

14.4. La cripto-winter e le crisi del 2021-2022

Il periodo denominato **"cripto-winter"** è caratterizzato dalle crisi del 2021-2022, riconducibili a tre fattori:

- **Quadro regolatorio incerto** — Mancanza di regole chiare e frammentazione normativa a livello mondiale.
- **Fenomeni di crisi** — Drammatici eventi di crisi e frodi che hanno coinvolto grandi operatori del settore.
- **Necessità di regolazione** — Urgenza di una risposta legislativa decisa e coordinata a livello transnazionale.

Questi eventi hanno costituito la premessa fattuale per l'intervento normativo dell'Unione Europea descritto nella sezione seguente. *(slide 5)*

14.5. La risposta dell'UE: il Digital Finance Package e gli obiettivi del Regolamento MiCA

Nel settembre 2020, l'Unione Europea ha lanciato il **Digital Finance Package** per introdurre una disciplina euro-unitaria del mercato delle cripto-attività, ponendo l'Europa all'avanguardia nella regolazione di questi fenomeni. Il pacchetto si compone di due assi:

- **Digital Finance Strategy** — Regolamento **MiCA** (Markets in Crypto-Assets) sui mercati delle cripto-attività.
- **Retail Payments Strategy** — Strategie per i pagamenti al dettaglio digitali.

Gli obiettivi del Regolamento MiCA sono quattro:

1. **Certezza del diritto** — Costruire un quadro giuridico solido che definisca chiaramente il trattamento normativo di tutti i crypto-asset non disciplinati dalla legislazione vigente.
2. **Sostenere l'innovazione** — Promuovere la DLT a sostegno dell'innovazione e della concorrenza, garantendo che la legislazione non ostacoli l'adozione delle nuove tecnologie.
3. **Tutela dei consumatori** — Garantire livelli adeguati di protezione degli investitori e di integrità del mercato.
4. **Stabilità finanziaria** — Prevenire rischi sistemici derivanti da crypto-asset ampiamente accettati.

(slide 6–7)

14.6. L'impostazione generale di MiCA

MiCA affronta la regolazione del mercato delle cripto-attività seguendo un **approccio tradizionale**, mutuando ed estendendo le tecniche regolatorie già impiegate in altri settori del diritto finanziario dell'Unione. Le tecniche mutuate riguardano quattro ambiti:

- **Emissione e Offerta** — Modello del prospetto informativo, adattato con il White Paper.
- **Prestatori di Servizi** — Modello MiFID per autorizzazione, regole prudenziali e di condotta.
- **Piattaforme di Scambio** — Disciplina dei sistemi di negoziazione e degli abusi di mercato (MAR).
- **Funzione di Pagamento** — Disciplina degli enti creditizi e della moneta elettronica per ARTs ed EMTs.

(slide 8)

14.7. Tassonomia e ambito di applicazione oggettivo di MiCA

Definizione 14.2. Le tre categorie di cripto-attività. MiCA individua tre macro-categorie:

- **Security/Financial Token** — Cripto-attività riconducibili a forme di investimento finanziario, già disciplinate da MiFID. **Escluse da MiCA.**
- **ARTs e EMTs** — Cripto-attività che assolvono essenzialmente a una funzione di pagamento. **Disciplinate da MiCA.**
- **Utility Token** — Token diversi dalle categorie precedenti, destinati a fornire accesso a beni o servizi. **Disciplinati da MiCA.**

Ambito di applicazione oggettivo. MiCA definisce le cripto-attività soggette alla propria disciplina adottando un'impostazione in linea con le prassi consolidate. Il Regolamento procede **in via negativa**, escludendo dal proprio ambito ciò che è già regolato da altri testi normativi.

Esclusi da MiCA:

- Strumenti finanziari
- Depositi e depositi strutturati
- Fondi (eccetto EMTs)
- Prodotti assicurativi
- Prodotti pensionistici
- Regimi di sicurezza sociale

Inclusi in MiCA:

- Token collegati ad attività (ARTs)
- Token di moneta elettronica (EMTs)
- Utility token

- Altre cripto-attività non finanziarie

I token non fungibili (NFTs). Gli NFTs non rientrano nel campo di applicazione di MiCA. Le ragioni di tale esclusione si ravvisano nell'unicità dello strumento e nella non fungibilità delle attività sottostanti. Un ulteriore criterio discretivo è l'inidoneità dell'NFT a svolgere una funzione di investimento. Tuttavia, i confini tra NFTs e utility token restano incerti.

Le definizioni delle cripto-attività MiCA:

- **Token Collegato ad Attività (ART)** — Tipo di cripto-attività che non è un token di moneta elettronica e che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento a un altro valore o diritto, comprese una o più valute ufficiali.
- **Token di Moneta Elettronica (EMT)** — Tipo di cripto-attività che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento al valore di una valuta ufficiale.
- **Utility Token** — Tipo di cripto-attività destinato unicamente a fornire l'accesso a un bene o a un servizio prestato dal suo emittente.

(slide 9–12)

14.8. MiCA e il prodotto finanziario nell'ordinamento italiano

Il rapporto tra MiCA e gli ordinamenti nazionali può complicarsi per la presenza di nozioni domestiche. In Italia, la nozione di **"prodotto finanziario"** (art. 1, lett. u, TUF) è molto ampia e improntata su un criterio funzionale.

> La nozione di prodotto finanziario si distingue dalla nozione euro-unitaria di strumento finanziario, connotandosi come una nozione aperta e flessibile, in grado di ricomprendere tendenzialmente ogni operazione che rifletta i caratteri propri di un investimento finanziario.

Questa divergenza tra diversi piani di lettura mostra quanto la questione della tassonomia sia di rilievo centrale. Sia la prassi della Consob sia la giurisprudenza della Suprema Corte hanno concluso che, al ricorrere di determinate circostanze, **Bitcoin deve qualificarsi come prodotto finanziario**. *(slide 13)*

14.9. Ambito di applicazione soggettivo

MiCA individua due categorie di soggetti destinatari degli obblighi:

- **Emittenti Crypto-Asset** — Anche non operatori del settore finanziario. Soggetti a obblighi di trasparenza e disclosure, incentrati sulla predisposizione e pubblicazione di un White Paper come condizione per l'offerta sul mercato.
- **Prestatori di Servizi** — Soggetti a regole modellate sugli schemi dei prestatori di servizi finanziari UE: autorizzazione iniziale, regole prudenziali, regole di condotta e di trasparenza.

I soggetti che emettono e, al contempo, prestano servizi relativamente ad ARTs e EMTs sono soggetti a requisiti e regole che cumulano i due regimi. *(slide 14)*

14.10. Offerta di cripto-attività: requisiti principali ed esenzioni dall'obbligo di White Paper

Definizione 14.3. **Requisiti principali.** Per offrire al pubblico o chiedere l'ammissione alla negoziazione di cripto-attività (diverse da ARTs ed EMTs) nell'UE, è necessario rispettare cinque requisiti:

1. Essere una persona giuridica
2. Aver redatto un White Paper sulle cripto-attività
3. Aver notificato il White Paper all'autorità competente
4. Aver pubblicato il White Paper
5. Rispettare gli obblighi per comunicazioni di marketing

Esenzioni dall'obbligo di White Paper.

Per Offerenti:

- Offerta a meno di 150 persone per Stato membro
- Corrispettivo totale non superiore a €1.000.000 in 12 mesi
- Offerta rivolta esclusivamente a investitori qualificati

Per Ammissione alla Negoziazione:

- Cripto-attività già ammessa su altra piattaforma UE
- White Paper già redatto e aggiornato disponibile
- Consenso scritto del responsabile del White Paper

(slide 15–16)

14.11. Il White Paper: contenuto, struttura e responsabilità

Definizione 14.4. **Contenuto e struttura.** Il White Paper richiama, sia nel contenuto che nella struttura, il prospetto per l'offerta di strumenti finanziari. Deve contenere informazioni chiare e complete per rendere gli investitori consapevoli dei rischi. Le quattro aree informative principali sono:

- **Informazioni sull'Offerente** — Dati identificativi e struttura organizzativa.
- **Progetto di Cripto-Attività** — Descrizione dettagliata del progetto e della tecnologia.
- **Dettagli dell'Offerta** — Modalità e condizioni dell'offerta al pubblico.
- **Avvertenze sui Rischi** — Dichiarazioni chiare sui rischi di investimento.

> **Importante:** Il White Paper deve includere una dichiarazione chiara che la cripto-attività può perdere tutto il suo valore, può non essere sempre trasferibile, e non è coperta dai sistemi di indennizzo degli investitori.

Responsabilità per il White Paper. L'art. 15 MiCA prevede che l'offerente, la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione o il gestore di una piattaforma di negoziazione, e i membri del suo organo di amministrazione, sono responsabili nei confronti del possessore della cripto-attività per qualsiasi perdita subita.

Grava sul detentore l'onere di dimostrare che i soggetti abbiano violato il Regolamento fornendo informazioni non complete, non corrette o fuorvianti, e che tali informazioni hanno avuto un impatto sulla decisione di acquisto.

(slide 17–18)

14.12. Regole di condotta per gli offerenti

Gli offerenti sono soggetti a quattro regole di condotta:

- **Onestà e Professionalità** — Agire in modo onesto, corretto e professionale in tutte le operazioni.
- **Comunicazione Trasparente** — Comunicare con i possessori in modo corretto, chiaro e non fuorviante.
- **Gestione Conflitti** — Individuare, prevenire, gestire e segnalare eventuali conflitti di interesse.
- **Sicurezza dei Sistemi** — Mantenere sistemi e protocolli di sicurezza secondo norme dell'Unione.

Gli offerenti devono agire nel migliore interesse dei possessori delle cripto-attività e assicurare la parità di trattamento, salvo trattamento preferenziale previsto nel White Paper. *(slide 19)*

14.13. Il principio del passaporto europeo

MiCA estende il principio del **passaporto europeo** agli offerenti e alle persone che chiedono l'ammissione alla negoziazione delle cripto-attività.

Previa comunicazione all'Autorità competente del loro Stato membro d'origine, questi soggetti possono svolgere le attività in tutti i paesi dell'Unione Europea. *(slide 20)*

14.14. Il regime speciale degli Asset-Referenced Tokens (ARTs)

Definizione 14.5. Regime dell'offerente. Per offrire al pubblico o chiedere l'ammissione alla negoziazione di un ART, l'offerente deve essere l'emittente del token e deve rientrare in uno dei due regimi:

- **Regime Ordinario** — Persona giuridica o impresa stabilita nell'UE che ha ricevuto autorizzazione dall'Autorità competente del suo Stato membro d'origine.
- **Regime Derogatorio** — Ente creditizio conforme ai requisiti specifici, che beneficia di una procedura semplificata di notifica.

Processo autorizzativo per ARTs. Le persone giuridiche diverse dagli enti creditizi che intendono offrire ARTs sono soggette a un processo autorizzativo articolato in quattro fasi:

1. **Domanda Completa** — Presentazione di White Paper, parere giuridico, informazioni sui membri dell'organo di amministrazione e dispositivi di governance.
2. **Valutazione Iniziale** — Entro 25 giorni lavorativi, verifica della completezza della domanda.
3. **Pareri delle AEV** — EBA, ESMA e BCE emettono pareri non vincolanti sulla valutazione.
4. **Decisione Finale** — L'Autorità competente adotta decisione motivata di concessione o rifiuto.

Obblighi degli emittenti di ARTs. Gli emittenti di ARTs sono soggetti a obblighi stringenti finalizzati a monitorare e prevenire l'uso diffuso come mezzo di scambio, articolati su tre soglie:

Soglia	Valore	Descrizione
Soglia di Reporting	€100M	Valore di emissione oltre il quale scattano obblighi di comunicazione trimestrale
Operazioni Giornaliere	1M	Numero medio di transazioni oltre il quale l'emittente deve interrompere l'emissione
Valore Aggregato	€200M	Valore medio delle operazioni giornaliere che attiva misure restrittive

Quando vengono superate le soglie, l'emittente deve presentare un piano per mantenere i volumi al di sotto dei limiti stabiliti.

Requisiti di governance e prudenziali.

Dispositivi di Governance:

- Struttura organizzativa chiara con linee di responsabilità definite
- Procedure efficaci per gestione e monitoraggio dei rischi
- Meccanismi di controllo interno adeguati
- Membri dell'organo di amministrazione con requisiti di onorabilità

Fondi Propri: gli emittenti devono disporre di fondi propri pari al valore più elevato tra:

- €350.000
- 2% dell'importo medio della riserva

(slide 21–24)